

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 chaouel 1440 – 11 juin 2019

162^{ème} année

N° 47

Sommaire

Lois

- Loi n° 2019-46 du 3 juin 2019**, portant approbation de la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel..... 1644
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019**, relative à l'amélioration du climat de l'investissement..... 1644
- Loi n° 2019-48 du 3 juin 2019**, autorisant l'Etat à augmenter les fonds de dotation au profit de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux..... 1654

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Décret Présidentiel n° 2019-105 du 3 juin 2019**, portant ratification de la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de mourabaha conclue entre la société Tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel..... 1655

Présidence du Gouvernement

- Décret gouvernemental n° 2019-490 du 3 mai 2019**, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite..... 1655

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019, modifiant et complétant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances 1660

Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale

Décret gouvernemental n° 2019-492 du 29 mai 2019, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi du programme d'appui à la balance de paiement et le programme de développement des régions du sahara et du sud Tunisien et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 1663

Ministère de l'Education

Décret gouvernemental n° 2019-493 du 29 mai 2019, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de soutien de l'enseignement primaire financé par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 1665

Décret gouvernemental n° 2019-494 du 11 juin 2019, modifiant le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008 relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens et concours scolaires, organisés par le ministère de l'éducation..... 1668

Décret gouvernemental n° 2019-495 du 11 juin 2019, modifiant le décret n° 2007-89 du 15 janvier 2007, portant institution d'une gratification pécuniaire au profit des enseignants chargés du contrôle de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat..... 1668

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret gouvernemental n° 2019-496 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises aux délégations de Zarzouna et Menzel Abderrahmane gouvernorat de Bizerte nécessaires à la réalisation d'une liaison permanente entre l'autoroute A4 et la ville de Bizerte (premier tronçon)..... 1670

Décret gouvernemental n° 2019-497 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre sises à Fernana, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un lycée pilote 1684

Décret gouvernemental n° 2019-498 du 28 mai 2019, portant modification du décret n° 93-1997 du 27 septembre 1993, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à Monastir et nécessaires à l'aménagement et l'agrandissement de la route MC92 (tronçon reliant Monastir à Khenis)..... 1688

Décret gouvernemental n° 2019-499 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Sousse, nécessaires à la construction des aires de repos et de services à Sidi Bou Ali kilomètre 109 1695

Décret gouvernemental n° 2019-500 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre sises au gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un collège à Hammam Elghzaz gouvernorat de Nabeul..... 1697

Décret gouvernemental n° 2019-501 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises au gouvernerat de Mahdia, nécessaires à la construction de la déviation de la route régionale n° 82 au niveaux de la ville de Mahdia (tronçon complémentaire)..... 1699

Décret gouvernemental n° 2019-502 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Gafsa, nécessaires à la construction d'un pont sur Oued El Kibir sur la route nationale n°15 au niveau de la borne kilométrique n°165+500 (tronçon du gouvernorat de Gafsa) 1700

Instance Supérieure Indépendante pour les Elections

Décision de l'instance supérieur indépendante pour les élections n° 2019-14 du 31 mai 2019, modifiant la décision n° 2019-5 du 14 mars 2019, portant calendrier des élections législatives et présidentielles pour l'année 2019	1703
Décision de l'instance supérieur indépendante pour les élections n° 2019-15 du 3 juin 2019, portant déclaration des résultats définitifs des élections partielles de la commune de Souk Ejdid pour l'année 2019.....	1703
Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2019-16 du 3 juin 2019, portant calendrier des élections municipales partielles des communes de Sers, Laayoun et Tibar pour l'année 2019.....	1703
Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 17 mai 2019.....	1703
Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 22 mai 2019	1703

Lois

Loi n° 2019-46 du 3 juin 2019, portant approbation de la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de garantie, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha signée le 5 février 2019, entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée d'un montant ne dépassant pas cent cinquante-quatre millions (154.000.000) de Dollars USD pour le financement des importations du gaz naturel.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juin 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 mai 2019.

Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 avril 2019.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Les dispositions de la présente loi ont pour objectif de promouvoir l'investissement et d'améliorer le climat des affaires par la simplification des procédures requises pour la création d'entreprises économiques, la facilitation de leurs modes de financement et le renforcement de la gouvernance et de la transparence des sociétés.

Art. 2 - Les organismes publics s'engagent, dans leurs relations avec les investisseurs, de se conformer aux principes de transparence, de simplification des procédures, de réduction des délais et d'utilisation des moyens modernes de communication.

Ces organismes ne doivent pas exiger de la part des investisseurs, de documents dont ils disposent ou émanant d'eux-mêmes ou d'autres organismes publics.

Les conditions, les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :

- Organismes publics : toute structure créée pour servir l'intérêt général et répondant à l'une des conditions suivantes :

- être financée majoritairement par l'Etat, les collectivités locales ou par d'autres organismes publics,

- être soumise au contrôle de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres structures publiques,

- avoir des dirigeants dont la majorité sont désignés par l'Etat, les collectivités locales ou d'autres organismes publics.

- Les agréments : une décision administrative de l'organisme public compétent octroyant à son demandeur le droit d'exercer une activité économique ou un droit d'occupation, d'exploitation ou un droit de réaliser des actions ou des travaux conformément à la législation en vigueur.

Simplification de la création des entreprises et des projets

Art. 4 - Sont abrogés le numéro 4 du deuxième paragraphe de l'article 96 et les articles 98, 149 et 154 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et remplacés par ce qui suit :

Article 96 (paragraphe 2 n° 4 nouveau)

4) le montant du capital de la société avec la répartition des parts qui le représentent.

Article 98 (nouveau) - Le gérant ne peut disposer des fonds provenant de la libération des parts sociales qu'après l'accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société et son immatriculation au registre national des entreprises.

Si les fonds provenant de la libération des parts sociales ont été déposés auprès d'un établissement bancaire et que la société n'a pas été constituée dans le délai de six mois à compter de la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra, en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement bancaire, retirer le montant de ses apports.

Article 149 (nouveau) - Une société unipersonnelle à responsabilité limitée est constituée d'un seul associé qu'il soit personne physique ou personne morale.

Une personne physique ne peut constituer qu'une seule société unipersonnelle à responsabilité limitée et la société unipersonnelle à responsabilité limitée ne peut pas constituer une autre société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Article 154 (nouveau) - L'associé unique ne peut déléguer la gestion sociale qu'à un seul mandataire.

Toutes les résolutions sociales sont signées par l'associé unique ou le mandataire et consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le greffe du Tribunal de première instance du lieu du siège social de la société.

Tout acte ou décision pris en violation des dispositions ci-dessus sont nuls et de nul effet.

Toute personne ayant intérêt peut demander au juge des référés d'ordonner la suspension d'exécution dudit acte ou décision dans un délai maximum de soixante jours de la prise de connaissance de ladite décision.

Art. 5 - Il est ajouté un cinquième paragraphe à l'article 2 de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international comme suit :

Article 2 (cinquième paragraphe) - Sont également considérées sociétés de commerce international celles qui réalisent la totalité de leur chiffre d'affaires, à la fois, par des opérations d'exportation de marchandises et de produits d'origine tunisienne et des opérations d'importation et d'exportation de marchandises et produits avec des entreprises totalement exportatrices, telles que définies par la législation en vigueur ou avec des entreprises établies dans les parcs d'activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Elles ne sont pas astreintes, dans ce cas, à la condition de réalisation d'un pourcentage minimum de leurs ventes à l'exportation. Si elles sont résidentes, ces sociétés peuvent également réexporter une partie des marchandises et des produits importés en état neuf et non utilisés selon des conditions et des procédures fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 6 - Sont abrogés l'article 8, le premier tiret de l'article 23 et le quatrième tiret de l'article 27 de la loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l'hébergement touristique à temps partagé et remplacés par ce qui suit :

Article 8 (nouveau) - Les sociétés d'hébergement touristique à temps partagé peuvent exploiter plus du tiers des unités réalisées pour l'activité ordinaire d'hébergement à condition que les unités consacrées à chaque mode d'hébergement ne s'interfèrent pas.

Article 23 (premier tiret nouveau)

- La violation de l'article 8 de la présente loi.

Article 27 (quatrième tiret nouveau)

- La violation de l'article 8 de la présente loi.

Art. 7 - Sont abrogées les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et remplacées par ce qui suit :

Article 9 (nouveau) - Toute collectivité locale ou entreprise publique ou privée opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture ou des services peut produire de l'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation. Il est aussi permis de constituer une société d'autoproduction conformément à la législation en vigueur sous forme de société anonyme ou à responsabilité limitée dont l'objet se limite à la production et à la vente de l'électricité à partir des énergies renouvelables.

Les conditions et les procédures spécifiques de l'autorisation de création de la société du projet d'autoproduction sont fixées par décret gouvernemental.

Nonobstant les dispositions du décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, les organismes visés bénéficient du droit de vendre l'électricité produite à l'autoconsommateur ou aux autoconsommateurs dont la puissance souscrite dépasse un niveau minimal fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ainsi que du droit de transporter l'électricité produite à travers le réseau électrique national vers les centres de consommation, et du droit de vendre les excédents à l'organisme public dans la limite des taux maximums, et ce, dans le cadre d'un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

Les conditions de transport de l'électricité, de vente des excédents, ainsi que les valeurs limites de la vente des excédents sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 8 - Il est ajouté à la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, un article 11 bis comme suit :

Article 11 bis - Les projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables prévus par la présente section, sont réalisés sur des biens immobiliers appartenant aux particuliers. Ils peuvent être autorisés, le cas échéant, à être réalisés sur des parties relevant des domaines de l'Etat ou des collectivités locales au cas où l'opportunité de leur réalisation est établie, eu égard à la stratégie nationale fixée par le plan national de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables.

Nonobstant les dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée par les textes subséquents, la réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables prévus par la présente section, ne requiert par le changement de vocation des terres agricoles.

Art. 9 - Il est ajouté à la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, l'article 8 ter comme suit :

Article 8 (ter) - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi, le changement de vocation des terres agricoles en vue de réaliser des opérations d'investissement direct au sens de la loi n°

2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement, intervient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'urbanisme, et ce, sur la base de l'avis de la commission prévue par l'article 7 de la présente loi. Le délai, pour statuer sur la demande de changement de vocation des terres agricoles, ne peut dépasser, dans tous les cas, les trois mois à compter de la date de son dépôt, tout en ayant rempli toutes les conditions légales requises conformément à la réglementation en vigueur.

La décision de refus de la demande de changement de vocation des terres agricoles doit être motivée et notifiée à son demandeur dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de ladite décision par écrit ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Art. 10 - Il est ajouté au décret-loi n°61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, un article 4 bis comme suit :

Article 4 (bis) - Sont dispensées de l'obligation de l'obtention de la carte de commerçant prévue par l'article 4 du présent décret-loi, les filiales au sens de l'article 461 du code des sociétés commerciales, qui distribuent exclusivement les produits de la société mère ou du groupe à condition que ces produits distribués soient fabriqués en Tunisie.

Art. 11 - Il est ajouté un article 15 bis à la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement comme suit :

Article 15 (bis) - Il est créé auprès de l'Instance tunisienne de l'investissement, une commission nommée commission des autorisations et agréments, composée de représentants des ministères et organismes publics concernés.

Ladite commission est chargée de faciliter la réalisation des investissements entrepris par l'Instance tunisienne de l'investissement en vertu de la législation en vigueur, et ce en vue de :

1- Statuer sur toutes les demandes des agréments et autorisations requises pour la réalisation de l'investissement.

2- Statuer sur les demandes de changement de vocation des terres agricoles et ce nonobstant les dispositions contraires et notamment la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles.

Les demandes d'autorisations, d'agrément et de changement de vocation des terres agricoles relatives aux projets entrepris par l'Instance tunisienne de l'investissement, sont obligatoirement déposées auprès de la commission des autorisations et agréments à l'exclusion de tout autre organisme public.

La commission des autorisations et agréments prend sa décision et l'adresse au ministre intéressé le jour même par tout moyen laissant une trace écrite.

Le ministre peut s'opposer à la décision dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date de sa réception.

Le silence du ministre, après l'expiration dudit délai, vaut acceptation. La décision de la commission, dans ce cas, s'impose à tous les organismes publics et privés.

En cas d'opposition du ministre à l'autorisation, la commission des autorisations et agréments saisit le Conseil supérieur de l'investissement dans un délai ne dépassant pas les 7 jours de la date d'opposition.

Ladite commission peut saisir le conseil supérieur de l'investissement en cas d'empêchement de prise de décision.

La composition, les modalités et les modes de fonctionnement de la commission des autorisations et agréments et les délais d'octroi des autorisations ainsi que la liste des activités concernées sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'investissement.

Art. 12 - Sont abrogées les dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe de l'article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 13 - Il est ajouté aux dispositions de l'article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un cinquième paragraphe comme suit :

Article 56 (cinquième paragraphe) - Nonobstant les dispositions du troisième paragraphe du présent article et de la compétence territoriale du bureau du contrôle des impôts dont relève la société concernée, les organismes publics chargés de la constitution juridique des entreprises sont autorisés à délivrer la carte d'identification fiscale et la déclaration d'existence émanant du représentant de la direction générale des impôts auprès de l'organisme public visé par le présent paragraphe.

Art. 14 - Sont abrogées les dispositions de l'article premier de la loi n° 2004-89 du 31 décembre 2004, relative à la constitution de sociétés en ligne, et remplacées par ce qui suit :

Article premier (nouveau) - Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, peuvent être constituées en ligne auprès des organismes publics chargés de la constitution juridique des entreprises, par l'échange de documents nécessaires et le paiement du montant des droits exigés pour leur constitution par les moyens électroniques fiables conformément à la législation en vigueur.

Sont tenues en considération, les copies scannées des statuts des sociétés et des procès-verbaux signés ainsi que les copies des formulaires administratifs à remplir et à signer y compris ceux de la déclaration d'existence déposées par les moyens électroniques fiables. Les documents visés ont la même force probante que l'original.

Chapitre III

Facilitation du financement des entreprises

Art. 15 - Les sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque prévus par le code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, peuvent employer le capital libéré et les montants mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque et des parts de fonds communs de placement à risque libérés pour l'acquisition ou la souscription des actions ou parts dans le capital d'une entreprise transmise d'une manière volontaire suite au décès ou à l'incapacité de gestion ou de retraite ou de sa restructuration. Sont exceptées les entreprises exerçant dans le secteur bancaire et financier et le secteur des hydrocarbures et des mines.

Est considérée restructuration au sens de la présente loi, toute augmentation du capital de l'entreprise objet de l'investissement dans le cadre d'un programme de restructuration.

Les revenus et bénéfices souscrits bénéficient de la déduction prévue par les dispositions de l'article 77 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et selon les conditions requises par les dispositions dudit article, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022.

Art. 16 - Sont abrogées les dispositions l'article 22 ter du code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et remplacé par ce qui suit :

Article 22 ter (nouveau) - Le fonds des fonds d'investissement est considéré comme des fonds communs de placement en valeurs mobilières dont l'actif est constitué exclusivement par la souscription dans les parts de fonds communs de placement à risque, la souscription des parts des fonds d'amorçage ou par la souscription dans des parts des fonds d'investissement spécialisés. Le fonds des fonds réalise ses investissements pour le compte des investisseurs avertis.

Le fonds des fonds peut comporter un compartiment ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son actif. Le règlement intérieur du fonds des fonds doit prévoir et fixer l'objet de chacun de ses compartiments. Chaque compartiment doit disposer d'un agrément allégé conformément aux dispositions de l'article 22 quinquies du code des organismes du placement collectif. Le fonds doit également tenir une comptabilité distincte pour chaque compartiment.

Les actifs des compartiments visés sont souscrits en monnaie nationale ou en devise convertible. Les actifs souscrits moyennant des devises peuvent être au nom des investisseurs non-résidents tunisiens ou étrangers au sens de la loi relative aux changes ou à des investisseurs résidents. Dans ce cas, l'obtention de l'autorisation de la Banque centrale de Tunisie est obligatoire. Le délai pour statuer ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date de dépôt du dossier remplissant toutes les conditions qui sont fixées par une circulaire de la Banque centrale. Le défaut de réponse de la Banque centrale, après l'expiration du délai, vaut autorisation explicite permettant aux banques agréées de poursuivre les procédures requises au profit des investisseurs concernés.

Le fonds des fonds doit tenir une comptabilité en devise conformément au système comptable en vigueur pour les compartiments dont les actifs sont libellés en devise.

Le fonds des fonds peut investir les actifs visés dans les compartiments libellés en devise dans des fonds d'investissement spécialisés.

Le fonds des fonds peut investir en dehors du territoire tunisien l'équivalent des souscriptions réalisées en devises.

Les dispositions des articles 22 quinquies, 22 octies et 22 octodécies du code des organismes du placement collectif s'appliquent au fonds des fonds. Les dispositions spécifiques régissant le fonds des fonds sont fixées par son règlement intérieur.

Le fonds des fonds doit intervenir pour le compte des fonds communs de placement en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe premier du présent article conformément au principe de la répartition des risques des montants souscrits au cours de chaque période de souscription. Le règlement intérieur du fonds des fonds doit prévoir les seuils de ses interventions.

Art. 17 - Sont ajoutés les paragraphes trois, quatre et cinq à la fin de l'article 22 octies et un article 22 novodécies au code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 comme suit :

Article 22 octies (paragraphes trois, quatre et cinq) - Nonobstant tout texte juridique contraire, le gestionnaire des fonds d'investissement spécialisés et des fonds des fonds dont la totalité de ses actifs est souscrite en devise étrangère, peut être une société de gestion off-shore agréée par le conseil du marché financier.

La société de gestion off-shore agréée doit justifier, lors de sa création, d'un capital minimum de la contrevaletur en devise convertible d'un (1) million de dinars.

Les modalités et les procédures d'agrément de la société de gestion off-shore ainsi que les règles à respecter pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations sont fixées par un règlement du conseil du marché financier.

Article 22 novodécies - Les fonds d'investissement spécialisés sont considérés comme des fonds communs de placement en valeurs mobilières qui réalisent ses investissements pour le compte des investisseurs avertis conformément à une politique d'investissement fixée par son règlement intérieur.

Les fonds d'investissement spécialisés peuvent comporter un compartiment ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de ses actifs. Le règlement intérieur du fonds doit prévoir et fixer l'objet de chacun de ses compartiments. Chaque compartiment doit disposer d'un agrément allégé conformément aux dispositions de l'article 22 quinquies du code des organismes du placement collectif. Le fonds doit également tenir une comptabilité distincte pour chaque compartiment.

Les actifs des compartiments visés sont souscrits en monnaie nationale ou en devise convertible. Les actifs souscrits moyennant des devises peuvent être au nom des investisseurs non-résidents tunisiens ou étrangers au sens de la loi relative au change ou à des investisseurs résidents. Dans ce cas, l'obtention de l'autorisation de la Banque centrale de Tunisie est obligatoire. Le délai pour l'octroi de l'autorisation ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date du dépôt du dossier remplissant toutes les conditions.

Les fonds d'investissement spécialisés doivent tenir une comptabilité en devise conformément au système comptable en vigueur pour les compartiments dont les actifs sont libellés en devise.

Les fonds d'investissement spécialisés peuvent investir en dehors du territoire tunisien l'équivalent des souscriptions réalisées en devises.

Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 22 quater et les articles 22 quinquies, 22 octies et 22 octodécies du code des organismes du placement collectif s'appliquent aux fonds d'investissement spécialisés. Les dispositions spécifiques régissant les fonds sont fixées par leur règlement intérieur.

Les fonds d'investissement spécialisés peuvent intervenir au moyen de la souscription d'obligations convertibles en actions ou en accordant des avances sous forme de compte courant associés et d'une manière générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et ce, sans seuil.

Les fonds d'investissement spécialisés doivent intervenir pour le compte des sociétés conformément au principe de la répartition des risques des montants souscrits au cours de chaque période de souscription. Le règlement intérieur du fonds doit prévoir les seuils de ses interventions.

Art. 18 - Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 19 de la loi n° 2016 - 71 du 30 septembre 2016 portant loi de l'investissement et remplacées par ce qui suit :

Article 19 (deuxième paragraphe nouveau) - Les primes prévues par la présente loi ou dans le cadre d'autres textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse, dans tous les cas, le tiers du coût de l'investissement, et ce, compte non tenu de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructures,

des primes au titre de la performance économique, de la prime de développement de la capacité d'employabilité et de la prime de développement durable. Le décaissement des primes ne doit pas dépasser, dans tous les cas, six mois de la date la satisfaction de toutes les conditions juridiques requises pour le décaissement.

Art. 19 - Sont ajoutés un quatrième tiret et un cinquième tiret au paragraphe premier de l'article 20 de la loi n° 2016 -71 du 30 septembre 2016 portant loi de l'investissement comme suit :

Article 20 (paragraphe premier quatrième tiret et cinquième tiret) :

- La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période ne dépassant pas les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective,

- l'octroi des terres domaniales non agricoles sous forme de location à long terme ou au dinar symbolique. L'investisseur est déchu de son droit au terrain octroyé qui sera rétrocédé à l'Etat en cas de cessation définitive de l'activité.

Art. 20 - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 premièrement de la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 portant création de l'agence foncière industrielle et remplacées par ce qui suit :

Article 2 premièrement (nouveau) – Pour la réalisation de ses objectifs défini par l'article 2 de la présente loi, l'agence foncière industrielle peut bénéficier des transferts ou cessions de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat ou du domaine des collectivités locales conformément à la législation et la réglementation en vigueur ou au dinar symbolique.

Art. 21 - l'Etat prend en charge la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points, et ce, pour les crédits octroyés par les banques et les institutions financières au profit des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs sauf le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur de l'immobilier et le secteur des hydrocarbures et des mines, et sans que la marge bénéficiaire appliquée par les banques et institutions financières ne dépasse le taux de 3.5%.

Cette mesure est appliquée sur les crédits d'investissement octroyés à partir du 1^{er} janvier 2019 jusqu'à fin décembre 2020.

Les conditions et les procédures de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret gouvernemental et après avis de la Banque centrale de Tunisie.

Art. 22 - Il est ajouté à la fin du paragraphe premier de l'article premier du décret-loi n° 2011- 85 du 13 septembre 2011 portant création de la « caisse des dépôts et consignations», l'expression « et créer des filiales sous forme de sociétés commerciales et participe dans leur capital ».

Art. 23 - Il est ajouté au décret-loi n°2011-85 du 13 septembre 2011 portant création de la « caisse des dépôts et consignations», un article 13 bis comme suit :

Article 13 bis - Les dispositions des articles 12 et 13 du présent décret-loi s'appliquent aux sociétés commerciales dont la caisse des dépôts et consignations participe dans leur capital à plus de cinquante pour cent.

Chapitre IV

Facilitation du régime de concessions et du partenariat entre le secteur public et le secteur privé

Art. 24 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe (b) de l'article 3, de l'article 6, du paragraphe premier de l'article 12 de la loi n° 2008-23 du 1^{er} avril 2008, relative au régime des concessions, et remplacées par ce qui suit :

Article 3 (paragraphe b nouveau) :

- concédant : l'Etat, la collectivité locale, l'établissement public ou l'entreprise publique dont les structures de délibération lui permettent d'octroyer des concessions et ce, sous réserve des textes juridiques organisant les modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques.

Article 6 (nouveau) - Le concessionnaire est tenu de constituer une société par actions ou une société à responsabilité limitée régie par le droit tunisien dont l'objet doit être limité à l'exécution du contrat de la concession.

Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du présent article :

- Les concessionnaires personne publique,
- Les concessionnaires en cours d'exercice dont leur activité prévue par le registre national des entreprises est conforme avec l'objet du contrat de concession, à condition de tenir une comptabilité séparée et spécifique au projet de concession.

Article 12 (paragraphe premier nouveau) - La personne publique concernée doit étudier l'offre qui lui est présentée au sens de l'article 11 de la présente loi et informe son titulaire des suites qui lui sont réservées dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours. La non information du titulaire est considérée un refus implicite. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s'appliquent au cas où la personne publique envisage de lancer un appel d'offres pour l'exécution d'une concession dont l'objet correspond à l'offre présentée spontanément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans.

Art. 25 - Sont ajoutés, un article 3 bis, un point « e » à l'article 10, un quatrième paragraphe à l'article 12 et un article 24 bis à la loi n° 2008-23 du 1^{er} avril 2008 relative au régime des concessions, comme suit :

Article 3 bis - L'octroi des concessions portant sur les petits projets est soumis à des procédures simplifiées dénommées "concessions à procédures simplifiées".

La définition des petits projets et les procédures simplifiées qui leur sont appliquées sont fixées par décret gouvernemental.

Article 10 (le point e) - Les offres spontanées qui n'impliquent pas des engagements financiers directs ou indirects à l'Etat.

Article 12 (quatrième paragraphe) - En cas de recours à un appel d'offres précédé d'une présélection, le titulaire de l'offre spontanée est inclus automatiquement dans la liste restreinte et se voit attribuer une marge de préférence à l'étape de l'évaluation des offres fixée par décret gouvernemental et ne doit pas dépasser un plafond de 20%.

Article 24 bis - Sauf stipulation contraire du contrat, le concessionnaire est réputé avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exécution de la concession qui lui a été attribuée.

Art. 26 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 et l'article 27 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public-privé et remplacées par ce qui suit :

Article 3 (nouveau) - Au sens de la présente loi, on entend par :

- Le contrat de partenariat public privé : est un contrat écrit à durée déterminée par lequel une personne publique confie à un partenaire privé une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception et la réalisation d'ouvrages, d'équipements ou d'infrastructures matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service

public. Le contrat de partenariat comporte le financement, la réalisation ou la transformation et la maintenance et également, le cas échéant, l'exploitation, moyennant une rémunération versée par la personne publique au partenaire privé pendant la durée du contrat conformément aux conditions qui y sont prévues et désigné ci-après « contrat de partenariat ». Sont exclus de l'exploitation susvisée, les secteurs de la sécurité, de la défense et des prisons.

- La personne publique : l'Etat, la collectivité locale ainsi que l'établissement public et l'entreprise publique ayant obtenu l'accord préalable de l'autorité de tutelle pour conclure le contrat de partenariat.

- Le partenaire privé : la personne morale privée.

- La société du projet : la société constituée sous forme de société par actions ou société à responsabilité limitée conformément à la législation en vigueur et dont l'objet social se limite à l'exécution de l'objet du contrat de partenariat.

Article 27 (nouveau) - Chaque partenaire privé est réputé avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exécution du contrat de partenariat conclu avec lui, à moins que le contrat n'en stipule autrement. Ceci ne l'exempte pas du respect des cahiers des charges en rapport avec l'exécution du contrat et requis conformément à la législation en vigueur.

Art. 27 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe premier de l'article 38 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public-privé et remplacées comme suit :

Article 38 (paragraphe premier nouveau) :

Il est créé sous la tutelle de la présidence du gouvernement, une instance générale de partenariat public privé dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, qui est chargée, outre des missions prévues par la présente loi, de fournir l'appui technique aux personnes publiques et de les assister dans l'élaboration, la conclusion et le suivi d'exécution des contrats de concessions et des contrats de partenariat public privé.

L'instance est soumise aux règles de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

L'instance n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Les ressources de l'instance sont constituées par :

- le budget de l'Etat,

- les dons accordés de l'intérieur et de l'extérieur,
- toutes autres ressources.

Chapitre V

Renforcement de la gouvernance des sociétés commerciales

Art. 28 - Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 123, les paragraphes premier et deux de l'article 127, le paragraphe premier de l'article 215 et l'article 276 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, et remplacés par ce qui suit :

Article 123 (deuxième paragraphe nouveau) - Un ou plusieurs associés, représentant au moins cinq pour cent du capital social, peuvent demander l'insertion à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire la question de désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, même si la société n'en est pas tenue du fait qu'elle ne répond pas aux critères prévus par l'article 13 du présent code. Dans ce cas, l'assemblée générale ordinaire examine la demande conformément aux procédures mentionnées au paragraphe précédent.

Article 127 (paragraphes premier et deux nouveaux) - Nonobstant toute clause statutaire contraire, un ou plusieurs associés peuvent :

- convoquer l'assemblée générale s'ils détiennent, au moins, la moitié du capital social ou le dixième du capital si le nombre des associés ne dépasse pas le dix,

- demander au gérant, une fois par an, de convoquer l'assemblée générale s'ils détiennent, au moins, le quart du capital social,

- demander, pour justes motifs, au juge des référés d'ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s'il existe un, ou à un mandataire judiciaire qu'il aura désigné de convoquer l'assemblée générale et de fixer l'ordre du jour.

Dans tous les cas, les conditions et procédures prévues par l'article 126 du présent code sont appliquées et la société est tenue de supporter les dépenses occasionnées par la réunion de l'assemblée générale.

Article 215 (paragraphe premier nouveau) - Les statuts de la société peuvent comporter la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société. La dissociation entre lesdites fonctions est obligatoire pour les sociétés cotées en bourse.

Article 276 (nouveau) - L'assemblée générale est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et le Journal officiel du Centre national du registre des entreprises dans le délai de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.

Art. 29 - Sont ajoutés un dernier paragraphe à l'article 115, un paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe de l'article 128, un paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe de l'article 140, un article 190 bis, un cinquième tiret et un deuxième sous paragraphe au numéro 2 du paragraphe II de l'article 200, un article 239 bis et un paragraphe directement inséré après le paragraphe premier de l'article 288 au code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 comme suit :

Article 115 (dernier paragraphe) - Sont également soumis aux procédures mentionnées dans les paragraphes précédents du présent article :

- la cession des fonds de commerce ou d'un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins que ces opérations ne constituent l'activité principale exercée par la société,
- la cession de plus que cinquante pour cent de la valeur comptable brute des actifs immobilisés de la société,
- l'emprunt important conclu au profit de la société dès lors que les statuts en fixent le minimum,
- la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient,
- la garantie des dettes d'autrui, à moins que les statuts ne prévoient une dispense des procédures visées dans la limite d'un seuil déterminé.

Article 128 (paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe) - Un ou plusieurs associés, représentant au moins cinq pour cent du capital social, peuvent demander d'ajouter l'inscription de projets dans l'ordre du jour pour délibérations. Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale après avoir envoyé, à la société, par l'associé ou lesdits associés, d'une lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra être envoyée avant la tenue de la première assemblée générale.

Article 140 (paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe) - Tout associé doit recevoir sa part des dividendes dans un délai maximum de trois mois de la date de la tenue de l'assemblée générale qui a décidé la distribution. Les associés peuvent en décider autrement à l'unanimité.

Dans le cas de dépassement du délai de trois mois visé, les bénéfices non distribués génèrent un intérêt commercial au sens de la législation en vigueur.

Article 190 bis - Le mandat de chacun des deux membres indépendants ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Toute désignation contraire aux dispositions du présent article est nulle sans préjudice de la nullité des délibérations auxquelles le membre indépendant a participé illégalement.

L'assemblée générale ordinaire ne peut révoquer les deux membres indépendants sauf pour une raison valable relative à leur violation des exigences légales ou des statuts, ou pour avoir commis des fautes de gestion ou pour la perte de leur indépendance.

Est membre indépendant, tout membre n'ayant aucune relation avec les sociétés visées au paragraphe premier, ou avec ses actionnaires ou ses administrateurs, qui est de nature à affecter l'indépendance de sa décision ou à le rendre dans une situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel.

Article 200 (paragraphe II numéro 2 cinquième tiret)

- la cession de cinquante pour cent ou plus de la valeur comptable brute des actifs immobilisés de la société.

Article 200 (paragraphe II numéro 2 deuxième sous paragraphe)

- Le conseil d'administration examine l'autorisation à la lumière d'un rapport spécial dressé par le ou les commissaires aux comptes indiquant les impacts financiers et économiques des opérations présentées sur la société.

Article 239 bis - Le conseil de surveillance des sociétés cotées en bourse doit comporter au moins deux membres indépendants des actionnaires, et ce, pour une période qui ne peut dépasser trois ans.

Les deux membres indépendants ne peuvent être actionnaires dans la société.

Le mandat de chacun des deux membres indépendants ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Toute désignation contraire aux dispositions du présent article est nulle sans préjudice de la nullité des délibérations auxquelles le membre indépendant a participé illégalement.

L'assemblée générale ordinaire ne peut révoquer les deux membres indépendants sauf pour une raison valable relative à leur violation des exigences légales ou des statuts, ou pour avoir commis des fautes de gestion ou pour la perte de leur indépendance.

Est membre indépendant, tout membre n'ayant aucune relation avec les sociétés visées au paragraphe premier, ou avec ses actionnaires ou ses administrateurs, qui est de nature à affecter l'indépendance de sa décision ou à le rendre dans une situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel.

Article 288 (paragraphe directement inséré après le paragraphe premier) - Tout associé doit recevoir sa part des dividendes dans un délai maximum de trois mois de la date de la tenue de l'assemblée générale qui a décidé la distribution. Les associés peuvent, en décider autrement à l'unanimité.

Dans le cas de dépassement du délai de trois mois visé, les bénéfices non distribués génèrent un intérêt commercial au sens de la législation en vigueur.

Art. 30 - Il est ajouté à la fin du premier sous-paragraphe du numéro 1 du paragraphe II de l'article 200 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000 l'expression suivante :

« à la lumière d'un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes indiquant les impacts financiers et économiques des opérations présentées sur la société ».

Art. 31 - Sont remplacés les expressions « par écrit recommandé avec accusé de réception » ou « lettre recommandée avec accusé de réception » là où elles figurent dans le code des sociétés commerciales par l'expression « par écrit recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force probante de l'acte écrit » employé au singulier comme au pluriel.

Art. 32 - Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe de l'article 444, le paragraphe premier de l'article 456 et les articles 476 et 477 du code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, et remplacées par ce qui suit :

Article 444 (troisième paragraphe nouveau) - Les créanciers peuvent se réunir en différentes catégories en fonction de leurs intérêts. Chaque catégorie de créanciers a le droit de désigner un représentant pour soumettre ses observations au juge commissaire. Chaque créancier ou représentant des créanciers peut avoir accès au processus de règlement et à tous les documents déposés au greffe du tribunal.

Article 456 (paragraphe premier nouveau) - Le tribunal ne peut homologuer le programme de poursuite de l'activité de l'entreprise que s'il est approuvé par les créanciers qui en sont concernés et dont la dette représente au moins la moitié de la dette comprise dans le programme et après avoir vérifié que le plan mentionné prend en compte les intérêts de tous les créanciers.

Article 476 (nouveau) - Le tribunal peut déclarer la faillite directe de l'entreprise sans passer par la procédure de règlement judiciaire si ses conditions sont réunies.

Article 477 (nouveau) - Le Tribunal est saisi, pour se prononcer sur la faillite, soit sur l'assignation du débiteur ou de l'un de ses créanciers ou du procureur de la République. Le Tribunal peut, également, se saisir d'office dans les cas de figure prévus à l'article 475 du présent code si les conditions de la faillite sont réunies.

Art. 33 - Sont ajoutés, un huitième tiret à l'article 3 ter et un cinquième tiret à l'article 3 quater de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, comme suit :

Article 3 ter (huitième tiret)

- Liste des membres du conseil d'administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant, leur mandat dans d'autres conseils d'administration.

Article 3 quater (cinquième tiret) :

- Liste des membres du conseil d'administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant leur mandat dans d'autres conseils d'administration.

Art. 34 - Il est ajouté à l'article 11 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises un quatrième paragraphe comme suit :

Article 11 (quatrième paragraphe) :

- Les livres comptables et la balance des comptes peuvent être tenus dans des supports informatiques. Dans ce cas, les dispositions du deuxième paragraphe du présent article ne s'appliquent pas.

Dispositions transitoires et finales

Art. 35 - Est remplacée l'expression « au plus tard 31 décembre 2019 » prévu par le paragraphe 4 de l'article 19 et par les paragraphes 3 et 4 de l'article 20 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, par l'expression « au plus tard 31 décembre 2020 ».

Art. 36 - Les dispositions du paragraphe premier nouveau de l'article 456 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux entreprises pour lesquelles une procédure de règlement judiciaire a été ouverte avant son entrée en vigueur.

Art. 37 - Les sociétés exerçant leur activité à la date de la promulgation de la présente loi doivent régulariser leurs situations au regard des dispositions des articles 190 bis et 239 bis du code des sociétés commerciales dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Art. 38 - Sont abrogées les dispositions du premier tiret de l'article 28 et le deuxième tiret de l'article 29 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement, et remplacées comme suit :

Article 28 (premier tiret nouveau) -

- les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l'investissement, et qui ont obtenu, au plus tard le 31 décembre 2020, une décision d'octroi dudit avantage et sont entrées en activité.

Article 29 (deuxième tiret nouveau) :

- Obtention d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l'investissement, et obtention au plus tard le 31 décembre 2020, d'une décision d'octroi dudit avantage et entrée en activité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 29 mai 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Loi n° 2019-48 du 3 juin 2019, autorisant l'Etat à augmenter les fonds de dotation au profit de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Le ministre des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à procéder à l'augmentation des fonds de dotation au profit de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, d'un montant de six cent quarante et un million deux cent mille vingt-huit dinars (641 200 028) comme suit :

- Incorporer le montant de 261.381.629 DT au titre de fonds de dotation alloués par l'Etat relatifs aux projets réalisés pendant la période s'étalant de l'année 1968 à 1999.

- Incorporer le montant de 269.656.482 DT au titre de participation de l'Etat par le biais de crédits extérieurs engagés pendant la période s'étalant de l'année 2000 à 2013.

- Incorporer le montant de 110.161.917 DT au titre de participation de l'Etat par le biais des ressources générales du budget.

Art. 2 - Nonobstant les dispositions de la législation en vigueur, l'application des dispositions de l'article premier de la présente loi n'entraîne aucune conséquence fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés.

Art. 3 - Sont incorporés à partir de l'exercice comptable de l'année 2014 au compte de fonds de dotation de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, les montants accordés par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Etat au titre de fonds de dotation.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juin 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 mai 2019.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2019-105 du 3 juin 2019, portant ratification de la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de mourabaha conclue entre la société Tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2019-46 du 3 juin 2019, portant approbation de la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de mourabaha conclue entre la société Tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel,

Vu la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de mourabaha conclue entre la société Tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel,

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifiée la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de mourabaha conclue entre la société Tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel.

Art. 2 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2019-490 du 3 mai 2019, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions particulières relatives au travail des retraités,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-430 du 12 avril 2017, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-748 du 15 juin 2017, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-887 du 25 octobre 2018, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-930 du 16 novembre 2018, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-931 du 22 novembre 2018, portant nomination du secrétaire général du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-42 du 15 janvier 2019, portant maintien de Monsieur Ben Nagi Hsouna en activité pour une 2^{ème} année à compter du 1^{er} novembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère.

Après les délibérations du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont maintenus en activité après l'atteinte de l'âge légal de la retraite, les agents dont les noms suivent, conformément aux indications du tableau suivant :

Ministère/Organisme	Nom et prénom	Grade/Fonction	Durée	A compter Du
L'assemblée des représentants du peuple	Saidani Habiba	Conseiller du troisième ordre de la chambre des députés	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Bawandi Lazhar	Technicien à l'instance générale des services communs	Une année	1 ^{er} mai 2019
Présidence du gouvernement	Selmi Taher	Ouvrier catégorie 10	Une année	1 ^{er} mai 2019
Ministère des affaires étrangères	Zguidane Ridha	Ministre plénipotentiaire hors classe	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Ben Becher Mohamed Karim	Ministre plénipotentiaire hors classe	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Essid Riadh	Ministre plénipotentiaire hors classe	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Essid Naceur	Conseiller des services publics	6 mois	1 ^{er} juin 2019
Ministère de l'intérieur	Trabelsi Selwa Houda	Administrateur de l'intérieur	Une année	1 ^{er} avril 2019
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Aydi Hamadi	Professeur de l'enseignement supérieur	Une année	1 ^{er} janvier 2019
	Boujmil Mohamed Fethi	Maitre-assistant de l'enseignement supérieur	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Ben Mustafa Karim	Assistant de l'enseignement supérieur	8 mois	1 ^{er} février 2019

Ministère/Organisme	Nom et prénom	Grade/Fonction	Durée	A compter Du
Ministère des affaires locales et de l'environnement	Romdhani Mohamed	Ingénieur principal chef de la maintenance à l'office national de l'assainissement	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Attia Khalil	Ingénieur principal administration général à l'office national de l'assainissement	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Garbi Mohamed Gazi	Gestionnaire à l'agence municipale de gestion relevant de la commune de Tunis	Une année	1 ^{er} janvier 2019
	Ben Moussa Habib	Ingénieur principal à l'agence nationale de protection de l'environnement	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Melki Khaled	Technicien principal	Une année	1 ^{er} février 2019
	El-Hdhiri Abderrahmen	Technicien en chef	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Kammoun Ali	Ingénieur en chef	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Ben Youssef Abdejalil	Technicien en chef	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Ouled Bahya Taher	Agent technique	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Sallami Mohamed Kamel	Technicien	Une année	1 ^{er} mai 2019
	El-Syoud Hathami	Technicien supérieur principal de la santé publique	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Elmokhtar Mohamed Eloussine	Médecin vétérinaire sanitaire principal	Une année	1 ^{er} avril 2019
Ministère de l'éducation	Aoua Abdelaziz	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	5 mois	1 ^{er} mars 2019
	Hlal Fatma Wided	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	5 mois	1 ^{er} mars 2019
	Hmissi Moktar Ben Al Hbib	Inspecteur principal des écoles primaires	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Elayari Eljammali Boutheina	Analyste central	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Haddad Mounir	Professeur principal émérite classe exceptionnelle	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Ferchichi Noureddine	Professeur hors classe émérite des écoles primaires	Une année	1 ^{er} avril 2019
Ministère des affaires de la jeunesse et du sport	Gharbi Fredj	Inspecteur général de la jeunesse et de l'enfance	Une année	1 ^{er} avril 2019

Ministère/Organisme	Nom et prénom	Grade/Fonction	Durée	A compter Du
Ministère de la santé	Boughzala Abdellatif	Professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Sebei Oumezzine	Infirmier principal de la santé publique	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Riahi Najet	Infirmier major de la santé publique	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Riahi Mohamed Lotfi	Infirmier major de la santé publique	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Ben Abdallah Najiba	Médecin major de la santé publique	Une année	1 ^{er} février 2019
	Soussi Chedlia	Médecin major de la santé publique	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Hziz Mounir	Médecin spécialiste principal de la santé publique	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Driss Nabil	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Une année	1 ^{er} mars 2019
	Ben Becher Saaida	Professeur hospitalo-universitaire en médecine	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Hadji Béchir	Médecin dentiste de la santé publique	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Abouel Hasen Saousen	Inspecteur régional de la santé publique	Une année	1 ^{er} avril 2019
	El Mohsni Jamila	Médecin major de la santé publique	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Besbes Mohamed Fathi	Médecin major de la santé publique	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Khelifi Hamed	Médecin major de la santé publique	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Atouani Neji	Médecin major de la santé publique	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Kchaou Habib	Médecin major de la santé publique	Une année	1 ^{er} février 2019
	Gomri Cheour Amel	Médecin major de la santé publique	Une année	1 ^{er} février 2019
	Trabelsi Hayet	Infirmier major principal de la santé publique	Une année	1 ^{er} janvier 2019
	Bizid Karima	Médecin dentiste major de la santé publique	Une année	1 ^{er} juin 2019
	Mesrati Hamadi	Infirmier principal de la santé publique	Une année	1 ^{er} octobre 2018
Ministère du transport	Mechrgui Mahmoud	Technicien en chef	Une année	1 ^{er} avril 2019
Ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche	Slimani Mohamed Sghair	Ingénieur en chef	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Mekki Sadok	Médecin vétérinaire sanitaire principal	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Massghouni Latifa	Médecin vétérinaire inspecteur régional	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Ferri Sami	Médecin vétérinaire inspecteur central	Une année	1 ^{er} juin 2019
	Khelifi Mohamed Elhechmi	Ingénieur général	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Ouerghi Mokhtar	Ingénieur général	Une année	1 ^{er} juin 2019
	Riahi Rebeh	Ingénieur en chef	Une année	1 ^{er} mai 2019
Ministère des affaires sociales	Bouteraa Fethia	Travailleur social principal	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Hmida Ferid	Médecin inspecteur divisionnaire du travail	Une année	1 ^{er} mai 2019

Art. 2 - Est accordée, une dérogation pour exercer dans le secteur public aux agents dont les noms suivent, conformément aux indications du tableau suivant :

Ministère	Nom et prénom	Grade/Fonction	Durée	A compter Du
Présidence du gouvernement	Ezzine Tarek	Secrétaire général du conseil d'analyses économiques	Une année	4 avril 2019
Ministère des affaires sociales	Bouker Hédi	Ingénieur général hors classe	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Gouia Radhwan	Médecin spécialiste en chef à la caisse nationale de sécurité sociale	Une année	1 ^{er} mai 2019
Ministère du transport	Bougdar Naamet	Chef service à TUNISAIR	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Bouchmel Samir	Commandant de bord à TUNISAIR	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Dali Kamel	Commandant de bord à TUNISAIR	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Azaiez Nizar	Technicien au TUNISAIR	Une année	1 ^{er} juin 2019
	Bakkari Ali	Dirigeant central à la société régionale de transport Qawafel Gafsa	Une année	1 ^{er} avril 2019
Ministère des finances	Azouz Jalel	Directeur général de la banque de Tunisie et des Emirats	Une année	1 ^{er} avril 2019
	Belhadj Abdallah Jamel Eddine	Directeur général de la banque Tuniso-Saoudienne	Une année	1 ^{er} mai 2019
	Ben Messaoud Abdallah	Directeur général adjoint de la société nigérienne de banque	Une année	1 ^{er} juin 2019
Ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises	Wanassi Abderrazek	Directeur général commercial au groupe chimique tunisien	Une année	1 ^{er} juin 2019

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'article premier du décret gouvernemental n° 2017-430 du 12 avril 2017 en ce qui concerne le maintien en activité de Monsieur Mahmoud Rachid, médecin vétérinaire inspecteur régional, au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, à compter du 1^{er} décembre 2016.

Art. 4 - Est accordé, à Monsieur Mahmoud Rachid, médecin vétérinaire inspecteur régional une dérogation pour exercer dans le secteur public pour 6 mois à compter du 1^{er} juin 2017.

Art. 5 - Sont abrogées les dispositions de l'article premier du décret gouvernemental n° 2017-748 du 15 juin 2017 en ce qui concerne le maintien en activité de Monsieur Boussetta Hamadi, professeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à compter du 1^{er} octobre 2016.

Art. 6 - Est accordé à Monsieur Boussetta Hamadi, professeur de l'enseignement supérieur, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour 3 mois à compter du 1^{er} juillet 2017.

Art. 7 - Sont abrogées les dispositions de l'article premier du décret gouvernemental n° 2018-887 du 29 octobre 2018 en ce qui concerne le maintien en activité de Monsieur Kharrat Mohamed Mounir, médecin principal des hôpitaux pour une année à compter du 1^{er} novembre 2018.

Art. 8 - Est mis fin à la dérogation accordée à Monsieur Chaouachi Mokhtar, pour exercer dans le secteur public à compter du 1^{er} mars 2019.

Art. 9 - Est mis fin au maintien en activité dans le secteur public de Monsieur Ben Nagi Hassouna, administrateur conseiller de l'intérieur chargé des fonctions de secrétaire général du gouvernorat de Nabeul à compter du 1^{er} avril 2019.

Art. 10 - Le président de l'assemblée des représentants du peuple, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'éducation, la

ministre des affaires de la jeunesse et du sport, le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, la ministre de la santé par intérim, le ministre du transport, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre des affaires sociales, le ministre des finances et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2019

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin mai 2019, modifiant et complétant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2018- 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances de l'année 2019,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-1155 du 27 octobre 2017,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre 2017.

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 12 de l'article 19 (nouveau) du décret n° 91-556 du 23 février 1991 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 19 (nouveau) : Direction générale des impôts :

12 - L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques,

Article 19 (nouveau) paragraphe 12 (nouveau) :

12 - L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques.

Elle est chargée notamment :

- de collecter les données et les renseignements à caractère fiscal et en coordination avec les différents ministères et organismes nationaux,

- d'étudier et de traiter les données et les renseignements à caractère fiscal en coordination avec les différentes structures de la direction générale des impôts,

- de coordonner avec les différents services de la direction générale des impôts en matière de collecte des données et des renseignements,

- de créer une base de données relative à la gestion des risques et de la superviser,

- de déterminer et classer les risques potentiels,
- d'analyser les informations et de fixer les critères de contrôle et de sélection,
- de fixer la politique de conformité au devoir fiscal.
- d'encadrer les opérations de programmation selon les risques fiscaux,
- de coordonner avec les services extérieurs pour la préparation des programmes de vérification fiscale,
- du suivi de l'évaluation des résultats.

L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Elle comprend :

A - La direction des recoupements et de la collecte des données.

Elle comprend :

- 1 - La sous-direction des recoupements et de la collecte des données avec deux services.
- 2 - La sous-direction d'étude et de traitement des données avec deux services.

B - La direction de la programmation et de la gestion des risques :

Elle comprend deux sous-directions :

- 1 - La sous-direction de la programmation selon les risques avec deux services.
- 2 - La sous-direction du suivi et de l'évaluation des résultats avec deux services.

Art. 2 - Sont ajoutés à l'article 19 (nouveau) du décret n° 91-556 du 23 février 1991 susvisé, deux paragraphes (14 et 15) libellés comme suit :

14 - L'unité d'échange international des renseignements.

Elle est chargée notamment :

- de l'application des traités et des conventions bilatéraux et multilatéraux concernant l'assistance administrative en matière de transparence et l'échange des renseignements, à des fins fiscales,
- de renforcer la coopération internationale avec les autorités signataires de la Convention multilatérale relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
- de coordonner avec les structures nationales et internationales en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- de la mise en application des mécanismes d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- d'assurer l'échange automatique des déclarations pays par pays entre la Tunisie et les autorités étrangères compétentes en matière de prévention contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéficiaires,

- de garantir le secret et la protection des renseignements échangés avec l'étranger en collaboration avec les différents intervenants,

- de l'application des textes législatifs et réglementaires en matière d'assistance administrative et d'échange de renseignements à des fins fiscales,

- de fixer les objectifs de l'échange de renseignements à des fins fiscales avec l'étranger, d'assurer le suivi de son exécution et l'évaluation de ses résultats,

- de coordonner, en matière d'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger, avec la banque centrale de Tunisie, les banques et les institutions financières, y compris les banques et les institutions financières non résidentes, les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte des tiers, les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion de fonds prévues par les lois en vigueur, les intermédiaires en bourse, la société de dépôt, de compensation et de règlement, l'office national des postes et les sociétés d'assurance y compris les sociétés d'assurance non résidentes,

- d'instruire et de répondre aux demandes d'obtention des renseignements reçues par l'unité d'échange international des renseignements provenant des autorités compétentes des pays liés avec la Tunisie par des conventions en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins fiscales,

- de la constatation et du suivi des infractions fiscales pénales relatives à l'exercice du droit de communication dans le cadre de l'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- de transiger en matière d'infractions fiscales pénales relatives à l'exercice du droit de communication dans le cadre de l'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- d'étudier et de préparer les demandes d'obtention des renseignements reçues par l'unité d'échange international des renseignements provenant des différents services de la direction générale des impôts, de les envoyer aux autorités compétentes des pays liés avec la Tunisie par des conventions en matière d'assistance administrative et d'échanges des renseignements à des fins fiscales et d'en assurer le suivi,

- d'assister la brigade des enquêtes et de la lutte contre l'évasion fiscale dans la mise en application des techniques d'assistance administrative et d'échanges des renseignements avec les pays liés avec la Tunisie par des conventions en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins fiscales dans le cadre de la lutte contre l'évasion et le fraude fiscales,

- de la coordination avec les différents services de la direction générale des impôts en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- d'encadrer et d'assister les services extérieurs de la direction générale des impôts en matière de la collecte des données relatives à l'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- de recueillir la doctrine fiscale, les conventions, les accords et les textes législatifs et réglementaires en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- de créer une base de données relative à l'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger et de veiller à sa mise à jour,

- d'assurer le secrétariat de l'unité d'échange international des renseignements, la réception et l'envoi du courrier relatif à l'assistance administrative et l'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- de participer à la préparation des cahiers des charges des applications informatiques nécessaires à l'échange des renseignements à des fins fiscales avec l'étranger,

- de l'élaboration des rapports d'activités périodiques et des manuels relatifs aux activités de l'unité d'échange internationaux de renseignements avec l'étranger,

- d'effectuer toutes les tâches qui lui sont attribuées par les textes législatifs et réglementaires, les conventions et les accords internationaux.

L'unité d'échange international de renseignements est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale assisté par deux (02) mandataires de première classe ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale, quatre (04) mandataires de deuxième classe ayant rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale et huit mandataires de troisième classe ayant rang et avantage d'un chef de service d'administration centrale.

Le secrétariat de l'unité de l'échange international des renseignements et la réception et l'envoi du courrier relatif à l'assistance administrative et l'échange des renseignements est confié à un mandataire de troisième classe ayant rang et avantage d'un chef de service d'administration centrale.

15 - L'unité de la sécurité informatique et physique

Elle est chargée notamment :

- de préparer et développer les politiques de sécurité de l'information et les règles et procédures appropriées et d'assurer leur mise à jour,

- d'élaborer des programmes et des projets pour développer les solutions relatives à la sécurité de l'information selon les meilleures pratiques et les normes internationales en vigueur, de fixer les besoins pour les acquisitions appropriées,

- de mettre en place une stratégie pour détecter et évaluer les risques en matière de sécurité de l'information et pour définir un processus de gestion,

- d'établir et développer un plan de continuité des activités des services administratifs de la direction générale des impôts,

- d'élaborer un programme de formation et de recyclage en matière de sécurité de l'information,

- de contribuer à l'élaboration du rapport annuel de l'audit de la sécurité de l'information de la direction générale des impôts,

- de coordonner la mise en œuvre de toutes les tâches de sécurité de l'information avec les intervenants internes et externes à la direction générale des impôts et de veiller à son exécution,

- de définir le périmètre de sécurité physique de tous les locaux des services de la direction générale des impôts selon les normes et standards en vigueur,

- de veiller à la protection de tous les actifs de la direction générale des impôts contre toutes les menaces environnementales (intrusions, accès non autorisés, vols, pertes, incendies, inondations et autres menaces, etc.)

- d'établir et développer un plan de prévention contre les risques et les menaces,

- d'établir une charte de bon usage des ressources informatiques et de communication,

- de participer à l'élaboration des contrats de maintenance de tout le matériel de la direction générale des impôts,

- du suivi des rapports d'audit en matière de sécurité physique et matérielle,

- d'effectuer toutes les tâches qui lui sont attribuées par les textes législatifs et réglementaires.

L'unité de la sécurité informatique et physique est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Elle comprend deux directions :

A - La direction de la sécurité informatique.

Le directeur de la sécurité informatique est le responsable de la sécurité du système d'information (RSSI) de la direction générale des impôts.

La direction de la sécurité informatique comprend :

1- la sous-direction de la sécurité opérationnelle, avec deux services,

2 - la sous-direction de la sécurité applicative, avec deux services.

B - la direction de la sécurité physique et matérielle.

Le directeur de la sécurité physique et matérielle est le responsable de la sécurité des locaux et du matériel de la direction générale des impôts.

La direction de la sécurité physique et matérielle comprend :

1 - la sous-direction de la sécurité des locaux avec deux services,

2 - la sous-direction de la sécurité du matériel, avec deux services.

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2019.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Décret gouvernemental n° 2019-492 du 29 mai 2019, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi du programme d'appui à la balance de paiement et le programme de développement des régions du sahara et du sud Tunisien et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, portant fixation des attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, portant fixation le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant fixation des attributions du ministère du développement économique, tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère de développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé au sein du ministère du développement de l'investissement et de la coopération internationale une unité de gestion par objectifs, pour le suivi du programme d'appui à la balance de paiement et le programme de développement des régions du sahara et du sud Tunisien et est placée sous l'autorité du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi du programme d'appui à la balance de paiement et le programme de développement des régions du sahara et du sud Tunisien est chargée notamment de ce qui suit :

- la gestion administrative et financière des deux programmes,
- assurer le rôle de coordinateur national entre la partie Italienne et les ministères bénéficiaires,
- exécuter les programmes de travail annuels approuvés par l'autorité de tutelle.

Art. 3 - La durée de réalisation des deux programmes de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi du programme d'appui à la balance de paiement et le programme de développement des régions du sahara et du sud Tunisien est fixée à six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comportera les étapes suivantes :

- l'étape de l'exécution des projets financés dans le cadre de ces programmes, d'une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental,
- l'étape de la clôture de ces programmes qui concerne les contrats conclus, et le règlement définitif, d'une durée de deux ans à compter de la fin de la première étape.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectif, pour le suivi du programme d'appui à la balance de paiement et le programme de développement des régions du sahara et du sud Tunisien sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution des programmes,
- les difficultés rencontrées par les projets financés dans le cadre de ces programmes et les actions entreprises pour les surmonter,
- la réalisation des objectifs escomptés des projets financés,
- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche des projets.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi du programme d'appui à la balance de paiement et le programme de développement des régions du sahara et du sud Tunisien comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité, avec fonction et avantages de directeur général d'administration centrale,
- un cadre chargé de l'exécution et du suivi, avec fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale,
- un cadre chargé de l'évaluation et du suivi, avec fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale une commission présidée par le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale ou son représentant, chargée d'examiner toutes questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité sus indiquée, et ce conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef de gouvernement. La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi du programme d'appui à la balance de paiement et le programme de développement des régions du sahara et du sud Tunisien.

Art. 8 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre du
développement, de
l'investissement et de la
coopération internationale
Zied Laadhari

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2019-493 du 29 mai 2019, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de soutien de l'enseignement primaire financé par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'Education et de la formation,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant création d'un comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2007-2149 du 21 août 2007, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets éducatifs financés par des bailleurs de fonds internationaux et dans le cadre de la coopération bilatérale ou avec les groupements régionaux et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée, au sein du ministère de l'éducation, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de soutien de l'enseignement primaire financé par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), placée sous l'autorité du ministre de l'éducation.

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de soutien de l'enseignement primaire financé par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) a pour missions de :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations en relation avec la réalisation du projet de soutien de l'enseignement primaire financé par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et notamment les opérations ayant trait à la préparation et passation des marchés, au suivi de leur réalisation et à l'évaluation de leurs résultats,

2- veiller au respect de la réalisation du projet et l'intervention, le cas échéant, pour le réajuster en vue d'assurer son harmonisation avec les objectifs fixés.

3- assurer le planning technique et la gestion administrative et financière des différents programmes du projet.

4- coordonner les opérations de la réalisation du projet en assurant le suivi de l'exécution de ses composantes avec les différents organismes administratifs intervenants et les soutenir pour atteindre les objectifs du projet dans les meilleures conditions.

5- veiller à la coordination et au suivi d'avancement de la réalisation du projet avec les bailleurs de fonds.

Art. 3 - La durée de réalisation du projet des missions confiées à l'unité est fixée à soixante (60) mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comportera trois étapes :

1- La première étape : sa durée est fixée à six (6) mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne :

- l'élaboration d'un référentiel pour la réalisation des composantes du projet,

- l'élaboration du plan de mise en œuvre du projet,

- l'élaboration des cahiers des charges types établis selon les procédures du fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) relatives aux bâtiments, à l'entretien et à l'acquisition des bâtiments.

2- La deuxième étape : sa durée est fixée à quarante-deux (42) mois, à compter de la date de fin de la première étape et concerne :

- le suivi et l'approbation des études architecturales et techniques,

- le suivi et la mise en œuvre des différentes étapes procédurales relatives aux appels d'offre nationaux et internationaux,

- la coordination avec les intervenants dans l'exécution du projet,

- le suivi de l'exécution des travaux relatifs à la construction de 50 écoles primaires et des travaux d'élargissement de 2000 écoles primaires et veiller sur les travaux relatifs à l'aménagement, l'entretien et l'équipement d'environ 800 établissements scolaires des différents équipements et matériaux pédagogiques nécessaires.

- l'exécution des diverses opérations de gestion financière,

- la préparation des rapports annuels relatifs à l'audit des comptes de prêts pour les structures de contrôle,

- la préparation des rapports financiers périodiques au bailleur de fonds.

3- La troisième étape : sa durée est fixée à douze (12) mois, à compter de la date de fin de la deuxième étape et concerne :

- l'élaboration des dossiers de règlement définitifs,

- la clôture des comptes des prêts,

- l'élaboration des rapports finaux.

Art. 4 - Le projet de soutien de l'enseignement primaire financé par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) s'inscrit dans le cadre du plan stratégique du ministère de l'éducation pour le développement et la réforme du secteur éducatif, et représente, à cet effet, un appui important pour la réalisation des objectifs de la politique éducative de la Tunisie et notamment les objectifs principaux suivant :

- d'assurer à tous les élèves dans toutes les régions de la République un siège scolaire et des conditions de travail acceptables, et ce, à travers l'augmentation de la capacité d'accueil des établissements éducatifs et leur dotation en équipements pédagogiques nécessaires,

- d'améliorer la qualité des acquis des élèves et élever le rendement des établissements éducatifs et du système éducatif,

- d'améliorer le rendement des enseignants à travers la formation continue et la qualification des cadres pédagogiques et la rénovation des méthodes de gestion du système éducatif,

- d'accroître le pourcentage de scolarisation au cycle primaire et notamment pour les élèves ayant des besoins particuliers.

Art. 5 - Les résultats des travaux de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet ci-dessus motionné sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution du projet,
- la réalisation des objectifs escomptés du projet,
- le coût du projet et le degré de sa minimisation,
- les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet et la manière de les surmonter,

- le degré d'efficacité du système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

- le respect du planning propre aux opérations de gestion financière et de paiement,

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 6 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de soutien de l'enseignement primaire financés par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale,

- un cadre avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale chargé de la gestion financière,

- un cadre avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale chargé des marchés publics et de l'exécution des projets,

- un cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé des paiements,

- un cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé de l'audit des comptes,

- un cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé de la passation des marchés relatifs aux bâtiments, à l'entretien et à l'aménagement,

- un cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé de la passation des marchés relatifs aux équipements,

Art. 7 - Est créée, au sein du ministère de l'éducation, une commission présidée par le ministre de l'éducation ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de soutien de l'enseignement primaire financés par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), selon les critères fixés à l'article 5 du présent décret gouvernemental.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence aux travaux de la commission est jugée utile.

Le secrétariat général du ministère de l'éducation assure le secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président chaque six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Les réunions de la commission ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé, dans les huit jours suivants, à une deuxième nouvelle réunion que le conseil peut tenir valablement quelque soit le nombre des présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 8 - Le ministre de l'éducation soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de soutien de l'enseignement primaire financés par le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 9 - Le ministre de l'éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresiege
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem

Décret gouvernemental n° 2019-494 du 11 juin 2019, modifiant le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens et concours scolaires organisés par le ministère de l'éducation.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008 relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens et concours scolaires, organisés par le ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret gouvernemental n° 2017-256 du 9 février 2017,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010 portant transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est majoré le taux de l'indemnité prévue par de l'article 3 (nouveau) du décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008 susvisé comme suit :

N° du groupe	Montant de l'indemnité par copie
1	3d.000
2	1d.800
3	0d.900

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresiege
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem

Décret gouvernemental n° 2019-495 du 11 juin 2019, modifiant le décret n° 2007-89 du 15 janvier 2007, portant institution d'une gratification pécuniaire au profit des enseignants chargés du contrôle de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2014-54 du 19 août 2014,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2015-2015 du 4 septembre 2015,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2007-89 du 15 janvier 2007, portant institution d'une gratification pécuniaire au profit des enseignants chargés du contrôle de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat,

Vu le décret n° 98-2551 du 28 décembre 1998, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-581 du 12 mars 2002,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010 portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la Formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 24 juin 1992, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 15 mai 2018,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-89 du 15 janvier 2007 susvisé et sont remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le montant de la gratification est fixé comme suit :

L'examen	Montant de la gratification
Examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base	58d.900
Examen du baccalauréat	105d.900

Art. 2 - La gratification ci-dessus mentionnée est octroyée à partir de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat de l'année 2019.

Art. 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2019.

Pour Contresigner
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-496 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises aux délégations de Zarzouna et Menzel Abderrahmane, gouvernorat de Bizerte nécessaires à la réalisation d'une liaison permanente entre l'autoroute A4 et la ville de Bizerte (premier tronçon).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 Août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2018-125 du 14 novembre 2018 portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 13 mars 2017, portant fixation de la composition de la commission des acquisitions au profit des projets publics et les procédures de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu le rapport de la commission d'acquisition au profit des projets publics du gouvernorat de Bizerte,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des parcelles de terre, sises aux délégations de Zarzouna et Menzel Abderrahmane gouvernorat de Bizerte nécessaires à la réalisation d'une liaison permanente entre l'autoroute A4 et la ville de Bizerte entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
1	2 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°3 du plan du TF n° 21437 Bizerte	21437 Bizerte	1ha 08a 81ca	00a85ca	1-Salha bent Mahmoud ben Mohamed Smirani 2- Chokri 3- Jalel 4- Mahmoud 5- Salah 6- Essia 7- Sihem les six derniers enfants de Youssef ben Salah Momen 8- Chaouki 9- Nouredine 10- Walid les trois derniers enfants de Ahmed ben Salah Momen 11- Chokri ben Mohamed Khedhri
2	3 et 6 du plan TPD n° 76593 conformes aux parcelles n° 8 et 6 du plan du TF n° 11881 Bizerte	11881 Bizerte	3ha 07a 30ca	les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite des deux parcelles citées à gauche d'une superficie de 52a81ca 66a16ca	1-Mohamed jamil 2- Mourad 3- Chakib 4- El Mekki 5- Azza les cinq enfants de Ahmed Tijani ben Mekki ben Boubaker 6- Naïla bent Abdelaziz ben Kamel Saïdani 7- Chedhli ben Houssine ben Mohamed ben Othmane 8-Khaled ben Mokhtar Abdelmoula 9- Mohamed ben Khemaies ben Mohamed El Matali

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
3	4 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°1 du plan du TF n° 53365 Bizerte	53365 Bizerte	0ha 16a 54ca	la totalité de l'immeuble	Souad bent Hedi Akriche
4	7 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°11 du plan du TF n°14667 / 2275 Bizerte	14667/ 2275 Bizerte	3ha 77a 50ca	Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite dans la parcelle citée à gauche d'une superficie de 31a 46ca	1-Azza 2- Mohamed Jamil 3- Mourad 4- Chakib 5- El Mekki les cinq enfants de Ahmed Tijani ben El Mekki ben Boubaker 6-Tahar Nabil ben Ali ben Tahar Nahali 7- Hamouda ben Ahmed ben Hamouda Moaoui 8- Ahmed ben Abdessalem ben Ahmed Maâtoug 9- Mohamed ben Moheddine ben Omar Bokri 10- Sadok ben Hamda ben Abdallah El Balghaji
5	10 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n° 6 11 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n° 4 du plan du TF n° 1610 Bizerte	1610 Bizerte	65a43ca	00a 08ca 00a 07ca	Farah bent Ammar Amini
6	12 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°82 du plan du TF n° 130187	130187	60 ha 35a 48ca	00a 21ca	1- Ibrahim 2- Mahmoud les deux enfants de Hedi ben Kacem Saoud 3- Hamouda ben Mahmoud Saoud propriétaires avec l'Etat
7	15B du plan TPD n° 84858 19 du plan TPD n° 84858 22 du plan TPD n° 84860 33 du plan TPD n° 84887	Non Immatriculée Non Immatriculée Non Immatriculée Non Immatriculée		Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite dans les parcelles citées à gauche d'une superficie de 02a 04ca 16a 70ca 39a 71ca 16a 61ca	1-Fatma Zahra bent Khalifa Naâs 2- Chouikha bent Dahech ben Nasser 3- Belgacem 4- Abdelmomen 5- Majid 6- Rim les quatre derniers enfants de Abdallah Dahech

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
8	20 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 66447 Bizerte	66447 Bizerte	00ha 05a92ca	03a00ca	1-Belgacem ben Ali ben Omar Selmi 2- Sihem bent Houcine ben Dahéch
9	31 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 8992 Bizerte	8992 Bizerte	00ha 59a73ca	Les parts indivises de la propriétaire mentionnée à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 30a13ca	Mariam bent Mohamed Naàs
10	34 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°14 du plan du TF n° 145/16672 Bizerte	145/16672 Bizerte	02ha 00a44ca	23a 52ca	1-Mahjouba bent Ahmed Nawi 2-Idriss3- Mahbouba 4-Habib5-Monji 6-Othmane 7- Nejia 8- Khadija 9-Halima les huit derniers enfants de Houcine ben Othmane ben Khemaïs Lefi 10- Kalthoum bent Haj Kacem Moemen 11-Essia12-Raoudha 13-Naziha 14-Houcine15-Amel 16-Faten 17- Kamel 18- Elhem les huit derniers enfants de Mohamed Habib ben Houcine ben Othmane ben Khemaïs Lefi 9- Société Duravit Tunis
11	56 du plan TPD n° 85832	Non Immatriculée		02a 17ca	Adnane Hedhli
12	57 du plan TPD n° 85834	Non Immatriculée		00a 21ca	Aziza Bejawi
13	68 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°1 du plan du TF n° 35703 Bizerte	35703 Bizerte	05a 51ca	la totalité de l'immeuble	Khemaïs ben Ibrahim ben Omar Riahi
14	69 du plan TPD n° 85898	Non Immatriculée		00a 65ca	Khemaïs ben Ibrahim ben Omar Riahi
15	73 du plan TPD n° 85901	Non Immatriculée		00a 89ca	Habiba Hacheni

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
16	74 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°12 76 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°7 81 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°9 du plan du TF n° 141/130090/ 16629 Bizerte	141/130090 /16629 Bizerte	1h 29a 83ca	Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite dans les parcelles citées à gauche d'une superficie de 05a 17ca 00a 07ca 34a 78ca	1-Béchir ben Mohamed ben Ahmed Trabelsi 2- Abderrazek ben El Béchir benMohamed ben Ahmed Trabelsi 3- Monjia bent El Béchir benMohamed ben Ahmed Trabelsi 4- Hayet bent El Béchir benMohamed ben Ahmed Trabelsi 5- Mahbouba 6- Othmane les deux derniers enfants de Houcine ben Othmane Elefi 7- Rachid ben Ali ben Taieb Boualég 8- Jamila 9-Cherifa les deux dernières Filles de Béchir ben Mohamed ben Ahmed Trabelsi 10- Béchir ben El Habib Elefi 11- Slim ben Mohamed El Béchir ben Mohamed El Maki Gadecha 12-Wahida bent Salah Djerbi 13-Houda 14-Imene 15- Hajer les trois dernières filles de Habib ben Houcine ben Othmane Elefi 16- Hichem ben Abderrazek Manaï 17- Hassan ben Mohamed ben Hassan ben Mohamed ben Hamouda 18- Salah ben Ibrahim ben Salah ben Sadok Drihmi
17	95B du plan TPD n° 85915	Non Immatriculée		00a 04ca	Khaled Ghezeil
18	99 du plan TPD n° 85916	Non Immatriculée		12a 38ca	Mohamed Habib Jendoubi
19	103 C du plan TPD n° 89200	Non Immatriculée		06a 78ca	Baya Dridi
20	110 du plan TPD n° 87027	Non Immatriculée		01a 41ca	Mohamed Habib Jandoubi
21	116 du plan TPD n° 85922	Non Immatriculée		Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite dans la parcelle citée à gauche d'une superficie de 13a 79ca	1-Maki 2- Makia 3-Mouna les trois enfants de Mohamed Chehimi

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
22	114 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°4 du plan du TF n° 131705 / 21165 Bizerte	131705 / 21165 Bizerte	3ha 19a 90ca	03a 92ca	1-Saida 2- Zoulaikha 3- Souad 4- Yamina Zakia 5- Mohamed Sadok les cinq enfants de Hedi Mechergui 6- Lourane Aïsa 7- Maykel Lotfi 8- Lyly Myriam les trois derniers enfants de Mohamed El Hedi ben El Hedi ben Mohamed El Mchirgui
23	115 du plan TPD n° 85921	Non Immatriculée		37a 44ca	1-Fatma 2-Aïchoucha 3- Salem les trois enfants de Haj Salem Damés
24	117 du plan TPD n° 85923 objet de la R I n° 21727 Bizerte	R I n° 21727 Bizerte		02a 01ca	1-Hassan Banaoui 2-Leila Bejaoui
25	123 du plan TPD n°85926	Non Immatriculée		Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite dans la parcelle citée à gauche d'une superficie de 00a 92ca	Othmane - Belaïd - Hamadi et Faouzia enfants de Hassan Essid
26	124 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 60558 Bizerte	60558 Bizerte	00ha 09a 03ca	08a 72ca	Abdelaziz ben Mohamed ben Rjab Azouz
27	126 du plan TPD n° 85927	Non Immatriculée		01a 50ca	Jaloul ben Mohamed ben Frej
28	133 du plan TPD n° 87068	Non Immatriculée		Les parts indivises de la propriétaire mentionné à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 17a 75ca	Hamouda ben Omar

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
29	135 C du plan TPD n° 87071 139 A du plan TPD n° 85938 139 D du plan TPD n° 85938 139 B du plan TPD n° 85947	Non Immatriculée Non Immatriculée Non Immatriculée Non Immatriculée		Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite dans les parcelles citées à gauche d'une superficie de 01a 79ca 05a 54ca 10a 87ca 06a 46ca	1-Fathia Hachéni 2- Sassia 3-Hamouda 4- Majed les trois derniers enfants de Mohamed ben Hamouda ben Othmane Hachéni 5- Safia bent Mohamed ben Othmane Hachéni 6- Mahjouba Dziri 7- Halouma bent Tijani ben Othmane Hachéni 8- Héritiers de Chedhlia bent Tijani ben Othmane Hachéni 9-Mohamed Bousandel
30	136 B du plan TPD n°85952 144 A du plan TPD n°85952	Non Immatriculée Non Immatriculée		Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite dans deux parcelles citées à gauche d'une superficie de 11a 01ca 27a 72ca	1-Chedlia bent Sadok ben Slimane 2-Sihem 3-Maha les deux dernières filles de Nejib ben Hatab Sejine ou Sejim
31	136 D du plan TPD n° 87026	Non Immatriculée		01a 82ca	Mansour ben Ali Bousandal
32	136 E du plan TPD n° 85941	Non Immatriculée		03a 19ca	Mansour ben Ali Bousandal
33	149 B du plan TPD n° 85960 objet de la R I n° 17679 Bizerte	R I n° 17679 Bizerte		02a 66 ca	1-Héritiers de Houcine ben Azouz 2- Habiba bent Houcine ben Azouz 3- Halima 4- Naïma 5-Jamel 6- Noura 7-Thouraya 8- Mohamed Ali 9- Habib les sept derniers enfants de Mohamed ben Azouz 10- Radhia 11- Hedia 12- Jalila 13-Chaker 14- Ramzi les cinq derniers enfants de Kacem Azouz 15- Douija ben Frej ben Fatim ben Kacem 16- Frej ben Frej ben Fatim ben Kacem
34	141 du plan TPD n° 85949	Non Immatriculée		05a 31ca	Mohamed ben Zbida

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
35	147 A du plan TPD n° 85956 objet de la R I n° 19514 Bizerte	R I n° 19514 Bizerte		00a 84ca	Nejib et Khaled El Ghoul
36	147 B du plan TPD n° 85957	Non Immatriculée		00a 15ca	Héritiers de Salem ben Faiza
37	148 du plan TPD n° 85958	Non Immatriculée		03a 06ca	Ali ben Azouz
38	151 du plan TPD n° 85962	Non Immatriculée		03a 98ca	Ridha Takorti
39	153 C du plan TPD n° 85964 objet de la R I n° 21159 Bizerte	R I n° 21159 Bizerte		00a 79ca	Mohamed Ali Essid
40	153 D du plan TPD n° 85965	Non Immatriculée		00a 51ca	Mounir ben Idriss
41	156 A du plan TPD n° 85967	Non Immatriculée		07a 56ca	Mohamed ben Houcine Essid
42	156 B du plan TPD n° 85968	Non Immatriculée		02a 54ca	Fatma bent Houcine Essid
43	162 A du plan TPD n° 85973	Non Immatriculée		16a 00ca	Mohamed Jaziri
44	162 B du plan TPD n° 85974	Non Immatriculée		08a 26ca	Myriam Essid
45	169 D du plan TPD n° 85980	Non Immatriculée		Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 06a 56ca	Héritiers de Mohamed bel Haj Mohamed ben Omar Sersi

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
46	174 B du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 6406 / 557 Bizerte	6406 / 557 Bizerte	27a 91ca	04a 41ca	1- Mohamed Hedi 2- Omar3-Mustapha 4- Khadouja 5- Rabia 6- Mohsen 7- Hamda les sept enfants de Ben Ali ben Hadj Hamda Sfaxi 8- Abdelwaheb 9-Radhia les deux derniers enfants de Abderrahman ben Omar Sfaxi 10- Cherifa bent Hammouda Bousbih 11- Khaled 12- Fathia13- Najet 14-Jamel 15- Hajer 16- Lotfi 17- Hassène 18- Zohra les huit derniers enfants de Hammouda ben Abderrahman ben Omar Sfaxi 19- Sonia 20- Sihem les deux dernières filles de Habib ben Ahmed ben Mohamed Seghaier Sfaxi 21- Ahmed 22- Abdellatif 23-Mohamed Habib les trois derniers enfants de Abderrahman ben Ahmed Kefi 24- Toufik ben Habib ben Mohamed ben Aïssa 25- Rim bent Béchir ben Abderrahman Kefi 26- Najla bent Omar ben Ali Baccouche 27- Ridha ben Abderrazek ben Maria
47	182 du plan TPD n° 85983	Non Immatriculée		02a 75ca	Samir Mastoura
48	186 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°4 du plan du TF n° 41988 Bizerte	41988 Bizerte	31a 30ca	17a 58ca	Habib ben Manoubi Mrad
49	189 A du plan TPD n° 85987 objet de la R I n° 20719	objet de la R I n° 20719		02a 02ca	Radhoua bent Tahar Trabelsi
50	189 B du plan TPD n° 85988	Non Immatriculée		27a 61ca	Habib ben Omar
51	190 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°8 du plan du TF n° 54683 Bizerte	54683 Bizerte	01a 95ca	00a 12ca	Asma bent Omar ben Sadok ben Abdelmoemen

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
52	193 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°3 du plan du TF n° 53500 Bizerte	53500 Bizerte	20a 70ca	00a 70ca	Salah ben Hassan ben Salah Hacheni
53	201 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n° 2 du plan du TF n°67272 Bizerte Issu de la R C n° 19349	67272 Bizerte Issu de la R C n° 19349	19 a 45ca	00a 46ca	1-Hosni ben El Houcine ben Salah Hacheni 2-Fatma bent El Hedi ben Mohamed ben Frej 3- Dalanda 4-Hakim 5-Houcine 6-Mohamed Nabil 7- Mahdi 8-Olfa les six derniers enfants de Yousef Hacheni
54	204 du plan TPD n° 85995	Non Immatriculée		02a 95ca	Rachid Essid
55	205 du plan TPD n° 87074	Non Immatriculée		01a 65ca	Mohamed Azouz
56	206 A du plan TPD n° 85996	Non Immatriculée		02a 95ca	Mounir ben Faiza
57	207 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°3 211 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°1 du plan du TF n° 62877 Bizerte	62877 Bizerte	32a 26ca	22a 47ca 04a 23ca	1-Mostari ben Mustapha Tounsi 2- Sihem bent Jaloul ben Frej

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
58	208 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 61978 Bizerte	61978 Bizerte	36a 96ca	00a 48ca	1- Abdejlil ben Mohamed Azouz 2- Maherzia bent Salem Sehk 3- Najet bent Habib ben Mabrouk Smida
59	209 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°3 du plan du TF n° 38387 Bizerte	38387 Bizerte	04a 60ca	03a 28ca	Faten bent Gadour ben Hassan ben Azouz
60	212 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°6 du plan du TF n° 130192 /16779 Bizerte	130192 /16779 Bizerte	11a 65ca	08a 39ca	1-Taieb ben Sâad ben Salah Dridi 2-Hayet bent Youssef Iwaz 3- Youssef ben Salem ben Ali ben Khalifa dit ben Thabet 4- Taha ben Salem ben Ali ben Khalifa dit ben Thabet 5- Naima bent Abderrahman ben Ali Bejaoui 6- Béchir ben Taieb ben Sâad Dridi
61	221 du plan TPD n° 84830	Non Immatriculée		01a 08ca	Ahmed Ayedi
62	223D du plan TPD n° 86909 223E du plan TPD n° 87073	Non Immatriculée Non Immatriculée		00a 03ca 00a 88ca	Khemaïs ben Abderrahman Ben Ali Damés
63	225 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 47117 Bizerte	47117 Bizerte	12a 64ca	06a 24ca	Maher ben Mahmoud ben Sadok zine Eddine

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
64	226 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 64163 Bizerte	64163 Bizerte	05a 07ca	03a 84ca	Béchir ben Ali ben Mohamed haj Salem
65	229 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) du plan TPD n° 76593 conformes à la parcelle n°2 du plan du TF n° 44962 Bizerte	44962 Bizerte	31a 50ca	Les parts Indivises des propriétaires mentionnés à droite dans la parcelle citée à gauche d'une superficie de 16a 63ca	1-Chakib ben Omar Kousri 2- Ali ben Mohamed ben Ali Sadki 3- Mostari 4- Amel les deux derniers enfants de Ezeddine ben Ayed Karoui 5- Adel ben Mohamed Hedhli6- Nedra bent Ahmed ben Mohamed Hamam 7-Alma 8- Kenza les deux dernières filles de Mondher ben Abdelhafidh Tayachi
66	230 du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 130261	130261	1ha 11a 84ca	01a 88ca	Chakib ben Omar Kousri propriétaire avec L'Etat
67	231 du plan TPD n° 86905	Non Immatriculée		0a 40ca	Chakib ben Omar Kousri
68	232 (1) (2) (3) (4) du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 31722 Bizerte	31722 Bizerte	33a 40ca	12a 49ca	1-Tarek ben Mohamed ben Belgacem Boughanmi 2- Mohamed ben Ahmed ben Omar Moôtamri 3- Samir ben Sassi ben Rabeh Ayedi 4- Bassem ben Mohamed ben Mohamed Abdellatif 5- Dhouha bent Ajmi ben Ahmed Marka propriétaires avec L'Etat

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
69	234 (1) (2) (3) du plan TPD n° 76593 conforme à la parcelle n°2 du plan du TF n° 8692 /1098 Bizerte	8692 /1098 Bizerte	86a 29ca	Les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite dans la parcelle citée à gauche d'une superficie de 65a 49ca	1-Abdelkader 2- Dalila 3- Youssef les trois enfants de Rjab ben Abdelkader ben Abdessatar 4- Amel bent Sodok ben Ahmed Khemisi 5-Houcine 6-Moncef 7-Moufida les trois derniers enfants de Mohamed ben Houcine ben Abdessatar 8-Fathia 9- Maherzia 10-Mahrez 11-Fathi 12-Najoua les cinq derniers enfants de Etijani ben Houcine ben Abdessatar 13- El Béchir ben Hmida ben Mehrez Dhaouadi 14- Sana bent El Mostari ben Alela Arbi 15-Riadh ben Mohamed Jmouaï ben Saïd ben Hassan 16-Abdelkarim 17-Raouf 18-Mohamed 19- Abdejlil 20-Sabri 21-Manoubia les six derniers enfants de Maki ben Mohamed ben Houcine ben Abdessatar 22-Salah ben Hassan ben Salem ben Guara Ali 23-Naïma bent Salah ben Hassan ben Salem ben Guara Ali 24-Hassan 25- Mohamed Salah 26-Adel les trois derniers enfants de Frej ben El Haj Salem 27-Nejia 28-Mahjouba 29-Abdeltif les trois derniers enfants de Idriss ben Haj Mohamed Bannour 30-Amel 31-Saloua 32-Hayet 33-Hichem 34-Ahmed les cinq derniers enfants de Hamadi ben Idriss Bannour 35- Aïda 36-Faten 37-Majda 38-Basma 39- Mourad 40-Ramzi les six derniers enfants de Ali ben Idriss Bannour 41- Ezahra bent Mohamed ben Rjab El Akriche 42-Riadh 43-Raoudha 44- Chokri 45-Soulef les quatre derniers enfants de Abdel hamid ben Idriss ben El Haj Mohamed Bannour
70	237 du plan TPD n° 86907	Non Immatriculée		00a 17ca	Houcine Gara Ali
71	67 A du plan TPD n° 85896 objet de la R I n° 20809 Bizerte	R I n° 20809 Bizerte		03a 52ca	Abdelbeki El Ayari
72	60 du plan TPD n° 85891 objet de la R I n° 19685 Bizerte	R I n° 19685 Bizerte		02a 12ca	Ferida Nasri

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
73	87 du plan TPD n° 85907 objet de la R I n° 21379 Bizerte	R I n° 21379 Bizerte		01a 52ca	Mounir ben Younes ben Massaoud El Hedhli
74	92 du plan TPD n° 85911 objet de la R I n° 20040 Bizerte	R I n° 20040 Bizerte		01a 52ca	Monia bent Hassan El Marnisi
75	140 du plan TPD n° 87030 objet de la R I n° 12358 Bizerte	R I n° 12358 Bizerte		41a 96ca	Imed Eddine ben Mohamed Ishak
76	159 A du plan TPD n° 85971 objet de la R I n° 21031 Bizerte	R I n° 21031 Bizerte		05a 15ca	Béchir ben Hassan Dhifallah
77	159 B du plan TPD n° 85972 objet de la R I n° 21030 Bizerte	R I n° 21030 Bizerte		03a 45ca	Faouzia bent Hassan ben Mustapha Dhifallah
78	154 du plan TPD n° 84836 objet de la R I n° 19260 Bizerte 192 du plan TPD n° 84836 objet de la R I n° 19260 Bizerte	R I n° 19260 Bizerte		11a 72ca 08a 82ca	El Maki Louiz

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
79	175 du plan TPD n° 84833 objet de la R I n° 16820 Bizerte	objet de la R I n° 16820 Bizerte		04a 18ca	Abdeltif ben Sadok Harath
80	173 du plan TPD n° 84835 objet de la R I n° 16821 Bizerte 176 du plan TPD n° 84835 objet de la R I n° 16821 Bizerte	R I n° 16821 Bizerte		00a 01ca 02a 16ca	Atib Louiz
81	195 du plan TPD n° 85991 objet de la R I n° 19065 Bizerte	R I n° 19065 Bizerte		00a 90ca	Hosni Akazi
82	198 A du plan TPD n° 85992 objet de la R I n° 20757 Bizerte	R I n° 20757 Bizerte		08a 29ca	Maki ben El Hedi Boujanfa
83	198 B du plan TPD n° 85993 objet de la R I n° 20752 Bizerte	objet de la R I n° 20752 Bizerte		03a 95ca	Sabah Boujanfa

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie Expropriée	Noms des propriétaires
84	149 B du plan TPD n° 76593 objet de la R I n° 17679 Bizerte	R I n° 17679 Bizerte		02a 66ca	1-Habiba bent Azouz 2-Halima 3- Naïma 4- Jamel 5- Noura 6- Thouraya 7-Mohamed Ali 8- Habib les sept derniers enfants de Mohamed ben Azouz 9- Radhia 10- Hedia 11- Jalila 12-Chaker 13-Ramzi les cinq derniers enfants de Kacem Azouz 14- Douija bent Frej 15- Frej ben Frej

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-497 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre sises à Fernana, gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un lycée pilote.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret n° 2017-124 du 12 septembre 2017 portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2017-125 du 14 novembre 2018 portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Jendouba,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine privé de l'Etat pour être mises à la disposition du ministère de l'éducation, deux parcelles de terre, sises au gouvernorat de Jendouba, nécessaires à la construction d'un lycée pilote, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
1	B Conforme à la parcelle n°2 du titre foncier n° 6669 Jendouba	6669 Jendouba	01h 92a 21ca	54a80ca	1-Youness ben Hossny ben Haj Laâmeri 2-Zezia bent Hossni ben Haj Laâmeri Houli 3-Mustapha ben Hosny ben Haj Belaâmeri Jandoubi Houli 4-Fatma bent H'souna ben Hossny 5- Zeineb bent Younes ben Houcine ben Haj Laâmeri 6- Latifa bent Youness ben Ali Houli 7- Adel ben Belaid ben Mohamed Weslati 8- Amel 9- Heddi les deux dernières filles de Mustapha ben Hosni ben Haj Belaâmeri Jandoubi Houli 10-Izzedine Bouslimi ben Mustapha ben Haj Belaâmeri Jendoubi Houli 11- Mohamed Ali ben Mustapha ben Hossny ben Haj Laâmeri Jandoubi Houli 12-Nawel bent Houcine ben Béchir Abidi 13- Monjia bent Lakhdher ben Ali Mimoun 14- Olaya bent Mohamed ben Lamine Abidi 15- Neji ben Mustapha ben Hosni ben Haj Belaâmeri Jandoubi Houli 16- Abdelbasset ben Younes ben Ahmed Nasri 17-Thamer ben Mouldi ben Salah Bouslimi 18- Selem ben Lakhdher ben Mohamed Fkiri 19- Sami 20-Selim les deux derniers enfants de Rachid ben Hamouda Touihri 21- Fathi ben Salah ben Taieb MkaDEM 22-Aaroussia bent Hssouna ben Amara Bouzezi 23-Jihed 24- Hatem les deux derniers enfants de Ahmed ben Taher Werghi 25- Sana bent Youssef ben Mohamed Lakhdher Cherny 26- Wansa bent Khedher ben Ali ben Dhib Werteni 27- Saïda 28- Abdeljalil 29- Hayet 30- Moéz 31- Radhia les cinq derniers enfants de Mohamed ben Othmene Toumi 32- Fatma 33-Fawzi les deux derniers enfants de Mustapha ben Hosni ben Haj Belaâmeri Jandoubi Houli 34-Ghassene 35-Ikram 36-Moetez 37- Najet les quatre derniers enfant de Kamel ben Mustapha Houli 38- Zina bent Habib ben Mizouni Karoui 39- Sonia bent Salah ben Mohamed Ghribi.40-Latifa bent Salah ben Younes Zergui 41- Baligh ben Izzedine ben Ibrahim Menaï42-Houcine ben Mohamed ben Lamine Abidi
2	C Conforme à la parcelle n°104 du titre foncier n°161895	161895	5h62a65ca	43a83ca	1-Ali ben Hosni ben Haj Laâmeri Houli 2- Adel ben Habib ben Mohamed Barhoumi 3-Saïda bent Rhayem ben Lachheb Saïdi 4- Feïza bent Mohamed ben Salah ben Haj Laâmeri Houli 5-Othmene ben Irahim ben Mhisen Ayedi 6-Nedia bent Hamouda Inoubli 7-Mabrouk 8-Ammar 9- Khroufa 10- Dalel les quatre derniers

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
					enfans de Arbi ben Amor ben Bourokâa 11- Madiha bent Habib ben Taieb Marzouki 12- Ayedi 13- Abdallah 14-Kamel les trois derniers enfants de Youssef ben Haj Laâmeri ben Ahmed Houli 15-Ben Aissa ben Houcine ben Belgacem Ayedi 16-Malika bent Hassnaoui ben Ahmed ben Mairech Harmi17- Ahmed ben Hafnaoui ben Amor Abidi18- Saïda bent Amer ben Haj Amara Ayari 19- Mourad ben Ismail ben Boujemâa Ayedi 20- Bediss 21- Mourad 22- Hanan les trois derniers enfants de Kamel ben Youssef ben Haj Laameri Houli 23- Zina 24- Borkena 25- Heddi 26- Rebeh 27- Hada 28- Hassen 29- Abderazek les sept derniers enfants deYounes ben Farhat Bouslimi 30-Taher 31- Hnia les deux derniers enfants de Belgacem ben Mustapha Bouslimi 32-Zohra bent Soussi ben Taieb ben Hsouna Bouslimi33- Béchir ben Ali ben Sakhri Jbeli 34- Mohamed 35- Mohamed Taher 36- Hamadi 37- Dhia 38-Salah les cinq derniers enfants de Abdallah ben Salah Meneâï 39- Mohamed ben Fezaâ ben Mohamed Mechergui 40- Belgacem ben Mustapha ben Ahmed Bouslimi 41- Taher 42- Aicha 43- Hassen les trois derniers enfants de Mohamed ben Ali ben Ichi Aloui 44- Noureddine ben Ahmed ben Salha Abidi 45- Mohamed ben Ahmed ben Wereth Mezni 46- Chedhly 47- Salah les deux derniers enfants de Boujemâa ben Ahmed ben Wereth Mezni Hedhly 48- Abdelkarim ben Othmene ben Abdejawed Bouslimi 49- Mohsen ben Taieb ben Lamouchi ben Mohamed ben Mnaouer Gharbi 50- Amor ben Arbi ben Kilani Mezni 51- Friha bent Masaoud ben Belgacem ben Ammar Werghi 52- Hnia bent Amor ben Nawar Khalfi 53- Anis 54- Mondher 55-Basma 56- Sabiha les quatre derniers enfants de Ammar ben Abidi ben Midani Harmi 57- Daheb bent Lakhdher ben Haj Ali ben Mabrouk Bouslimi 58-Mehrez 59- Adel 60-Atef les trois derniers enfants de Ahmed ben Mohamed ben Ali Fadaoui 61- Lotfi ben Salah ben Belgacem Marzouki 62- Hamadi 63- Mohamed Sid 64- Noureddine 65- Hassen les quatre derniers enfants de Rebeh ben Ahmed

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
					ben Tayeâ Khchini 66- Najet bent Mohamed Mourali 67-Taieb ben Salah ben Daraji Gadhgadhi 68-Alella ben Mohamed ben Abdelaziz Awedi 69- Abdenebi ben Rebeh ben Béchir Jaballah 70- Fathi ben Mohamed ben Ameur Ayedi 71- Moufida bent Ibrahim ben Mohamed Taher Ayedi 72-Latifa 73- Tawfik 74-Salah 75- Mohamed Ali les quatre derniers enfants de Youssef ben Arbi ben Kilani Mezni 76- Tawess 77- Issa les deux derniers enfants de Houcine ben Arbi ben Kilani Mezni 78- Najib 79-Najwa 80- Raouf 81-Samir les quatre derniers enfants de Houcine ben Ibrahim ben Nefea ben Ali Saidi Jandoubi Bouslimi Saidi 82- Houcine ben Taieb ben Taher Bessoûd 83- Nejiba 84- Mourad 85- Nacer 86- Anouer les quatre derniers enfants de Mohamed Hédi ben Amara Abidi 87- Saâdia 88-Samia les deux dernières filles de Ali ben Mohamed ben Ali Alwi 89- Ismail 90- Tounes les deux derniers enfants de Ayedi ben Arbi ben Amor ben Bourokaâ Houli 91- Cherif ben Boubaker ben Ali Dkhili 92- Majed ben Rebeh Ayedi 93- Moéz ben Ali ben Othmene Lakti 94- Jameleddine ben Amor ben Hassen ben Trad 95- Habiba bent Habib ben Taieb Marzouki 96- Rim bent Ayed ben Youssef Houli 97- Jamel ben Mohamed Salah ben Ali Saidi 98- Saber ben Mustapha ben Faleh Ayedi 99- Malika bent Aziz Bouslimi 100- Jamila bent Belgacem ben Salah Touihri 101- Mourad ben Said ben Hamouda Ktati 102- Essia bent Ahmed ben Haj Ali Abidi 103-Fethi 104-Lotfi 105- Hatem 106-Béchir les quatre derniers enfants de Mohamed ben Béchir ben Mohamed ben Driss Ichi Ichi 107- Ridha ben Hédi ben Ali Meneai 108- Youssef ben Hssouna ben Youssef Hamdi 109-Kamel ben Aissa ben Mohamed Madiouni 110-Allela ben Othmene ben Mohamed ben Ibrahim Touihri 111- Mohamed ben Laâmeri Bouslimi 112-Tarek 113-Faïcel 114-Anis 115-Boutheina 116-Souheil 117-Raja les six derniers enfants de Mohamed Ben Laâmeri Bouslimi 118-Hamadi ben Ayedi ben Youssef ben Haj Laâmeri Houli 119-Fathi ben Mohamed ben Younes Maâroufi.

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, 28 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-498 du 28 mai 2019, portant modification du décret n° 93-1997 du 27 septembre 1993, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à Monastir et nécessaires à l'aménagement et l'agrandissement de la route MC92 (tronçon reliant Monastir à Khenis).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 93-1997 du 27 septembre 1993, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises Monastir et nécessaires à l'aménagement et l'agrandissement de la route MC92 (tronçon reliant Monastir à Khenis),

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Après la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées les indications énoncées aux numéros d'ordre du tableau parcellaire du décret n° 93-1997 du 27 septembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre, sises à Monastir et nécessaires à l'aménagement et l'agrandissement de la route MC92 (tronçon reliant Monastir à Khenis) tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret gouvernemental :

N° d'ordre au décret d'expropriation	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	3 (1bis précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°4163 Monastir	4163 Monastir	08a 53ca	01a36ca	Nacer ben Fraj ben Ahmed Belghith
3	1 (1ter précédent) conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier n°4324 Monastir	4324 Monastir	29a 14ca	06a 00ca	Salah ben Ali ben Haj Khalifa Bousaid

N° d'ordre au décret d'expropriation	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
4	5 (2 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°6670 Monastir	6670 Monastir	03a 99ca	02a73ca	1-Abderazek ben Mohamed ben Houcine Jlassi 2 Samira bent Hassen ben Houcine Hmida Sakli 3-Tarek ben Izeddine ben Youssef Ibdira
7	8 (5 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°4342 Monastir	4342 Monastir	18a 31ca	01a50ca	1-Chedhli 2- Khalifa 3-Fathi 4-Rafika 5-Saida 6-Latifa les six enfants de Mahmoud ben Haj Selem Jaaid 7- Fatma bent Ibrahim Bagua
5-8 et 9	6 (3 précédent) conforme à la parcelle n°4 9 (6 et 7 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°11886 Monastir	11886 Monastir	1h 70a 33ca	01a32ca 03a69ca	Mohamed Naceur ben Ameer ben Abdallah ben Mohamed Trimech
10	10 (8 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°4335 Monastir	4335 Monastir	1h 09a 82ca	01a46ca	1-Souad 2-Latifa 3- Mezri les trois enfants de Mohamed ben Nacer Ammar
11	11 (9 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°4344 Monastir	4344 Monastir	29a 65ca	01a85ca	Fraj (dit Othmen) ben Mohamed ben Ali Othmen
12	12 (10 précédent) conforme au parcelle n°1 du plan du TPD n°40725	Non immatriculée		01a38ca	Neji fessi

N° d'ordre au décret d'expropriation	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
13	13 (11 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°4122 Monastir	4122 Monastir	64a 18ca	05a59ca	1-Khemaies ben Houcine ben Amor Boussaid 2-Ali ben Romdhane ben Ahmed ben Abdessalem 3-Mohamed ben Amor ben Haj Ali Ayed
14	14 et 16 (12,14,15,16 et 17 précédent) conformes aux parcelles n°2 et 3 du plan du titre foncier n°4357 Monastir	4357 Monastir	4h 36a 73ca	28a91ca 05a23ca	1-Abdejlil 2-Zbaida 3-Mounira 4-Farhat 5-Amel 6-Najla les six enfants de Abdallah ben Salem Ayed
15	15 (13 précédent) conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 4350 Monastir	4350 Monastir	15a 05ca	02a17ca	Abdelfateh ben Hassen ben Mahmoud Trimech
18	21 (20 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°12541 Monastir	12541 Monastir	14a 87ca	01a53ca	1-Hédia 2-Sami 3- Samir -4 Souhaïel 5-Soufiene 6-Sarhane 7- Hana 8-Haifa les huit enfants de Ali ben Ayed Salema propriétaires avec l'Agence foncière d'habitation
19	22 (21 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°8742 Monastir	8742 Monastir	15a 62ca	01a44ca	1-Ilhem bent Fraj ben Salah Besbes 2-Janette bent Haj Fraj 3- Wassila 4-Salah 5-Jaleleddine 6-Kamel 7- Mohamed Ridha 8-Hamida les six derniers enfants de Fraj ben Salah Besbes 9-Fraj ben Salah ben Haj Fawj Besbes 10-Salouha bent Mohamed Hamida propriétaires avec l'Agence foncière d'habitation
20	23 (22 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°6927 Monastir	6927 Monastir	21a 01ca	01a54ca	1-Ilhem bent Fraj ben Salah Besbes 2-Wassila 3-Salah 4- Jaleleddine 5-Kamel 6- Mohamed Ridha 7- Hamida les six derniers enfants de Fraj ben Salah Besbes propriétaires avec l'agence foncière habitation

N° d'ordre au décret d'expropriation	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
21	24 (23 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°8758 Monastir	8758 Monastir	60a 87ca	02a52ca	1-Jnina bent Ameer Skhiri 2-Mohamed Tawfik 3-Ahmed 4-Ridha 5-Sahbi 6-Nejib 7-Habiba 8-Saida 9-Neila 10-Salouha les neuf derniers enfants de Mohamed ben Ameer Skhiri propriétaires avec l'Agence foncière d'habitation
22 et 24	25 (24 précédent) conforme à la parcelle n°4 28 (26 précédent) conforme à la parcelles n°2 du plan du titre foncier n°11229 Monastir	11229 Monastir	4h 74a 14ca	02a53ca 02ca	1-Jnina bent Ameer Skhiri 2-Mohamed Tawfik 3-Ahmed 4- habiba 5-Ridha 6-Sahbi 7-Saida 8-Nejib 9-Neila 10-Salouha les neuf derniers enfants de Mohamed ben Ameer Skhiri propriétaires avec l'agence foncière d'habitation
23	26 (25 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°13357 Monastir	13357 Monastir	14a 93ca	01a98ca	1-Slaheddine 2-Mohamed 3- Abdelhakim 4- Cherifa 5-Zakia 6-Said 7-Rachida les sept enfants de Ahmed ben Hmada Kalboussi 8-laila bent Ali Jadi 9-Souhaïel 10-Mohamed Hichem 11-Nisrine les trois derniers enfants de Ibrahim ben Ahmed ben Hmida Kalboussi
24 bis	27 (26 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°3678 Monastir	3678 Monastir	82a 04ca	02a34ca	1-chedhlia 2-Dorria 3- Latifa 4-Sallouha 5-khadija 6-Saida 7-Sabria 8-khaled les huit enfants de Ali Hattab ben Mohamed Salah Skhiri propriétaires avec l'Agence foncière d'habitation
26	31 (29 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°8773 Monastir	8773 Monastir	22a 03ca	01a54ca	1-Mohamed ben Ali Béchir 2-Omar Farouk 3-Hédi les deux derniers enfants de Abdessalem Benzarti 4-Abdessalem Elyés 5- Alaeddine 6-Soumaya 7-Hanen 8-Afef les cinq derniers enfants de Aboubaker Salah
28	32 (31 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n° 18650 Monastir	18650 Monastir	04a 59ca	01a74ca	1-Mustapha 2- Imhamed 3-Latifa 4-Mahmoud les quatre enfants de Ahmed ben Haj Mustapha Bouzgarrou

N° d'ordre au décret d'expropriation	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
29	33 (32 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n° 3757 Monastir	3757 Monastir	06a 43ca	59ca	Mohamed Moncef ben Amor Skhiri
31	35 conforme à la parcelle n°2 du plan du T.P.D n° 40725	Non immatriculée		96ca	Fatma bent Mohamed Biyazid
34 et 36	37 (40 précédent) conforme à la parcelle n°4 41 (43 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n° 3766 Monastir	3766 Monastir	47a 53ca	04a95ca 01a83ca	1-Leila 2-Soufia les deux filles de Mohamed ben Fraj Sayedi propriétaires avec l'Agence foncière d'habitation
37 et 40	45 (44et48 précédent) conformes à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n° 4456 Monastir	4456 Monastir	01a 72ca	La totalité de l'immeuble	Mohamed Ameer ben Mohamed ben Ayed Rjichi
38	42 (45 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n° 5609 Monastir	5609 Monastir	47ca	La totalité de l'immeuble	Habiba bent Mohamed ben Ahmed Saka

N° d'ordre au décret d'expropriation	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
41	46 (50 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n° 13468 Monastir	13468 Monastir	15a 48ca	02a03ca	1-Mohamed Nacer 2- Ibrahim 3-Mohamed Hédi 4-Mehrzea les quatre enfants de Mohamed Kalela 5-Nejib 6-Rahdia 7-Mongi 8-Mohamed Fathi 9-Ridha 10- Lotfi les six derniers enfants de Mohamed Salah ben Mohamed ben Salah Charfi
42	47 (54 précédent) conforme à la parcelle n°4 du plan du titre foncier n°24427 Monastir	24427 Monastir	08a 30ca	05a68ca	1-Amjed ben Mohamed ben Mohamed Ameer Bouslama 2-Naji ben Hassan ben Mabrouk Houcine propriétaires avec l'Agence foncière d'habitation
43	53 (56 précédent) conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 5611 Monastir	5611 Monastir	01a 87ca	01a70ca	Mahmoud ben Omar ben Mohamed Harzallah
44	54 (57 précédent) conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier n° 4555 Monastir	n°4555 Monastir	2a 59ca	77ca	Mounira bent Mohamed ben Youssef Jdidi
45	51 (58 précédent) conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 10426 Monastir	10426 Monastir	03a 60ca	La totalité de l'immeuble	Aichoucha bent Abdessalem Harzallah
46	62 (partie de 59 précédent) conforme à la parcelle n°4 du plan du titre foncier n° 31257 Monastir	31257 Monastir	02a 54ca	08ca	Ali ben Hassen ben Ali Issa

N° d'ordre au décret d'expropriation	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
46bis	63 (partie de 59 précédent) conforme à la parcelle n°10 du plan du T.P.D n° 40725	Non immatriculée		74ca	Ali ben Hassen ben Ali Issa
47	56 (60 précédent) conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°8713 Monastir	8713 Monastir	85a 62ca	08a00ca	Société des dépôts du frigot du sahel
48 et 50	55 (61 précédent) conforme à la parcelle n°6 57 (61 précédent) conforme à la parcelle n°12 58 (61 précédent) conforme à la parcelle n°10 59 (61 précédent) conforme à la parcelle n°8 61 (63 précédent) conforme à la parcelle n°14 du plan du titre foncier n°14476 Monastir	14476 Monastir	28a 14ca	13a78ca 16ca 07a32ca 03a6ca 03a82ca (La totalité de l'immeuble)	Société d'élevage de bétail de Monastir
49	60 (62 précédent) conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 48152 Monastir	48152 Monastir	03a 84ca	03a 74ca	Latifa bent Hama ben Houcine Jarah

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Décret gouvernemental n° 2019-499 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Sousse, nécessaires à la construction des aires de repos et de services à Sidi Bou Ali kilomètre 109.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Sousse,

Vu la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire des parcelles de terre sises au gouvernorat de Sousse, nécessaires à la construction des aires de repos et de services à Sidi Bou Ali kilomètre 109, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
1.	19 conforme a la parcelle n°8 du plan du titre foncier n° 64 Sousse	64 Sousse	80a35ca	24a75ca	1-Salma bent Ali ben Mohamed ben Saïd Dardour 2-Ezzeddine ben Ajmi Dardour 3-Zayneb bent Saïd ben Amor ben Arbia 4-Sassia 5-Hassen 6-Mabrouk 7-Khemaïes 8-Mongi 9-Fadha les six derniers enfants de Bakouche ben Ali Dardour 10-OmEssad 11-Latifa 12-Jazia 13-Mohamed 14-Laïla 15-Monia 16-Fadha 17-Fatma les huit derniers enfants de Ahmed ben Ali ben Mohamed Dardour 18-Salha 19-Fatma 20-Rkaya 21-Khadija les quatre dernières filles de Saïd ben Mohamed Dardour 22-Amel 23-Salem 24-Fathia 25-Walid les quatre derniers enfants de Mhadheb ben Kilani Maaoui 26-Aïcha 27-Salem 28-Ajmya 29-Maktouf 30-Fatma 31-Saleh 32-Mzoughi les sept derniers enfants de Mohamed ben Mohamed Dardour 33-Khadija bent Abdelkader Khelifi
	20 conforme a la parcelle n°12 du plan du titre foncier n° 64 Sousse			43a70ca	

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
2.	21 Conforme aux parcelles n°1 2 objet du titre foncier n° 78013 Sousse	78013 Sousse	36a30ca	La totalité de l'immeuble	Bchia bent Mohamed ben Ali Knani, propriétaire avec l'Etat
3.	22 Conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier n° 148 Sousse	148 Sousse	1h85a50ca	02a13ca	Lotfi ben Abdelkader ben Hassen Achour
4.	26 Conforme à la parcelle n°4 objet du titre foncier n° 156 Sousse	156 Sousse	52a45ca	09a87ca	1-Hassan ben Maatoug 2-Ammar 3-Hdhili 4-Sassia les trois enfants de Hassan Maatoug 5-Taoufik ben Khalifa ben Ayed Sassi 6-Khalifa ben Ayed Sassi 7-Ammar 8-Nesrya 9-Bchira les trois derniers enfants de Matar ben Khlifa ben Matar 10-Latifa bent Ali ben Ali Swayeh Zlama 11-Salem 12-Fraj 13-Lotfi 14-Bahria 15-Thouraya 16-Nejeh les six derniers enfants de Mokhtar ben Fareh ben Mokhtar ben Ahmed 17-Fatma 18-Salem les deux derniers enfants de Mohamed ben Abdelkader Achour 19-Khamaïes 20-Achoura 21-Habib les trois derniers enfants de Sassi ben Awani ben Salah Awani
5.	28 Conforme à la parcelle n°4 du plan du titre foncier n° 95 Sousse	95 Sousse	4h39a60ca	1h34a40ca	1-Khiriya 2-Fatma 3-Mtara 4-Firjania les quatre filles de Fraj ben Mansour ben Mansour
6.	30 Conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n° 100 Sousse	100 Sousse	34a79ca	21a51ca	1-Ammar ben Mohamed ben Haj Ammar ben Hassan 2-Yakouta bent Mohamed Aroussi
7.	31 Conforme à la parcelle n°4 du plan du titre foncier n° 150 Sousse	150 Sousse	79a82ca	04a69ca	1-Mustapha 2-Mahmoud les deux enfants de Mohamed ben Mnasser 3-Taoufik 4-Ridha 5-Zouhayer 6-Houriya 7-Anwar 8-Badereddine 9-Samia 10-Radhya les huit derniers enfants de Ahmed ben Mohamed Gharbi 11-Foued ben Brahim Abdennour 12-Wajih 13-Ghazi 14-Salim 15-Nihed les quatre derniers enfants de Foued Abdennour 16-Jouda bent Taïeb Mnaser

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
8.	24 Conforme à la parcelle n°2 objet du titre foncier n° 202454/93399 Sousse	202454/ 93399 Sousse	07a67ca	La totalité de l'immeuble	1-Torkia bent Brahim Morjen 2-Mouna 3-Latifa 4-Rkaiya 5-Fatma les quatre dernières filles de Fraj ben Houssine Mlika 6-Bachir 7-Mohamed les deux derniers enfants de Ali ben Houssine Mlika 8-Selma bent Boujafer Klili 9-Henda 10-Sonia 11-Sameh les trois dernières filles de Youssef ben Ali Mlika
9.	36 Conforme à la parcelle n°2 objet du titre foncier n° 202294/103226 Sousse	202294/ 103226 Sousse	16a81ca	La totalité de l'immeuble	1-Ridha ben Youssef ben Abdelhamid Hassan 2-Habib ben Mohamed ben Romdhane Mhiri
10.	40 Conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n° 202718/100825 Sousse	202718/ 100825 Sousse	42a92ca	16a80ca	1-Jazia bent Khalifa Laahwar 2-Latifa 3-Amna 4-Moncef 5-Noura les quatre derniers enfants de Mohamed ben Farhat Lahwar 6-Naïma bent Fraj ben Salem Gabsi 7-Slim 8-Nouha 9-Mohamed les trois derniers enfants de Omar ben Mohamed Lahwar
11.	41 Conforme à la parcelle n°149B objet du titre foncier n° 202296/92970 Sousse	202296/ 92970 Sousse	26a95ca	La totalité de l'immeuble	1-Jazia bent Khalifa Laahwar 2-Latifa 3-Amna 4-Omar 5-Moncef 6-Noura les cinq derniers enfants de Mohamed ben Farhat Lahwar

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-500 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terres sises au gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un collège à Hamam Elghzaz, gouvernorat de Nabeul.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2017-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Nabeul,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine privé de l'Etat pour être mises à la disposition du ministère de l'éducation, deux parcelles de terre, sises à la délégation de Hamam Elghaz, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un collège, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Lieu de l'immeuble	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
1	B Conforme à la parcelle n°2 du titre foncier n° 4704Tunis/ 573496 Nabeul	Délégation de Hamam Elghaz, gouvernorat de Nabeul	573496 Nabeul	12h 67a49ca	0h 45a 81ca	1-Naziha bent Houcine ben Ali ben Houria 2- Mohamed ben Mustapha ben Houcine ben Ali ben Houria 3- Lamia bent Mustapha ben Houcine ben Ali ben Houria 4- Houcine Ben Mustapha Ben Houcine Ben Ali Ben Houria 5- Fatma bent Mustapha ben Houcine ben Ali ben Houria 6- Rim bent Mustapha ben Houcine ben Ali ben Houria 7- Hichem ben Mustapha ben Houcine ben Ali ben Houria 8- Menana bent Haj Salah Hamouda 9- Mohamed ben Hédi ben Abdelaziz ben Hamouda 10-Ferid ben Hédi ben Abdelaziz ben Hamouda 11-Adel ben Hédi ben Abdelaziz ben Hamouda 12- Mounir ben Hédi ben Abdelaziz ben Hamouda 13-Fawzia bent Hédi ben Abdelaziz ben Hamouda14-Mounira bent Hédi ben Abdelaziz ben Hamouda15- Rania bent Abdelmlak ben Hédi ben Hamouda 16-Souhed bent Abdelmlak ben Hédi ben Hamouda

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Lieu de l'immeuble	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires
2	E Conforme à la parcelle n°1 du titre foncier n° 4494Tunis/ 573265 Nabeul	Délégation de Hamam Elghzaz, gouvernorat de Nabeul	573265 Nabeul	1h 42a90ca	0h 69a36ca	1-Menana bent Béchir ben Ali ben Houria 2-Hamadi ben Béchir ben Ali ben Houria 3-Mohamed ben Béchir ben Ali ben Houria 4-Hatem ben Salah ben Houcine ben Issa 5-Samir ben Khamaies ben Amor Ridene 6-Adnene ben Ahmed ben Slimene ben Orfi 7-Moufida bent Ibrahim ben Dhaw Bouseta

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-501 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre sises au gouvernerat de Mahdia, nécessaires à la construction de la déviation de la route régionale n° 82 au niveaux de la ville de Mahdia (tronçon complémentaire).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Mahdia,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des parcelles de terre, sises au gouvernorat de Mahdia nécessaires à la construction de la déviation de la route régionale n° 82 au niveaux de la ville de Mahdia (tronçon complémentaire), entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires ou présumés tels
1.	212 conforme à la parcelle n° 5 du plan du titre foncier n° 43511 Mahdia	43511 Mahdia	1h32a03ca	31a44ca	Zouhaier ben Mabrouk ben Makki Lakhal
2.	93 conforme à la parcelle A du plan du TPD n° 87571	Non immatriculée	-	01a16ca	Héritier de Hamza
3.	102 conforme à la parcelle A du plan du TPD n° 87572	Non immatriculée	-	58a22ca	Zohra Khedhri
4.	260 conforme à la parcelle A du plan du TPD n° 87573	Non immatriculée	-	10a81ca	1- Messaoud ben Houcine Mouadeb 2- Riadh Rejichi

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-502 du 28 mai 2019, portant expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles de terre sises au gouvernorat de Gafsa, nécessaires à la construction d'un pont sur Oued El Kibir sur la route nationale n° 15 au niveau de la borne kilométrique n° 165+500 (tronçon du gouvernorat de Gafsa).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Gafsa,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises

à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire des parcelles de terre sises au gouvernorat de Gafsa, nécessaires à la construction d'un pont sur Oued El Kibir sur la route nationale n°15 au niveau de la borne kilométrique n°165+500 (tronçon du gouvernerat de Gafsa), entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires ou présumés tels
1.	G 1 conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°8709 Gafsa	8709 Gafsa	15h 81a00ca	28a35ca	1-Salah ben Amor ben Mbarek Rahali 2-Abbes ben Amor ben Mbarek ben Rahal Sliman 3-Ahmed ben Issa ben Amor Rahal 4-Hawa bent Belgasem 5-Mohamed ben Salah ben Amor Rahali
2.	G 2 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°2520 Gafsa	2520 Gafsa	10h 47a20ca	03a08ca	1-Arem bent Amara ben Ammar ben Amor Amor 2-Om Hana bent Rahal ben Belgacem Rahal 3-Anes bent Rahal ben Belgacem Rahal 4- Belgacem ben Rahal ben Belgacem Rahal 5-Halima bent Rahal ben Belgacem Rahal 6-Hassan ben Rahal ben Belgacem Rahal 7-Fatma bent Rahal ben Belgacem Rahal 8-Rabeh ben Rahal ben Belgacem Rahal 9-Mohsen ben Rahal ben Belgacem Rahal 10-Bourkana bent Rahal ben Belgacem Rahal 11-Mohamed Ali ben Rahal ben Belgacem Rahal 12-Mohamed Hedi ben Rahal ben Belgacem Rahal 13-Bouzard ben Rahal ben Belgacem Rahal
3.	G 3 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°7513 Gafsa	7513 Gafsa	10h 58a00ca	26a13ca	1-Yahia ben Belgacem ben Mbarek ben Rahal Rahal 2-Mohamed Amine ben Belgacem ben Mbarek ben Rahal Rahaylia 3-Yousef ben Belgacem ben Mbarek ben Rahal Rahaylia 4-Mohamed Mouldi ben Belgacem ben Mbarek Rahal 5-Halima bent Ahmed ben Younes Zaghdoud 6-Chokri ben Mbarek ben Belgasem Rahal 7-Khamini ben Mbarek ben Belgacem Rahal 8-Samira bent Mbarek ben Belgacem Rahal 9-Sihem bent Mbarek ben Belgacem Rahal 10-Rihab bent Mbarek ben Belgacem Rahal
4.	G 4 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°2526 Gafsa	2526 Gafsa	28h 95a42ca	01h 09a80ca	Belgacem ben Mbarek ben Rahal

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des Propriétaires ou présumés tels
5.	G 5 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°3079 Gafsa	3079 Gafsa	27h 32a00ca	43ca	1-Sliman ben Salah ben Massoud Belgacem 2- Abdelkafi ben Salah ben Massoud Belgacem 3- Mbarek ben Salah ben Massoud Othman 4-Jemmaa bent Mohamed Salah ben Ibrahim Abdessalem 5- Salha bent Abderrazek ben Ahmed Saida 6- Dhiaeddine ben Mohamed Hedi ben Hamida Belgacem 7-Malek ben Mohamed Hedi ben Hamid Belgacem
6.	G 6 Conforme à la parcelle A au plan T P D n°87732	Non immatriculée		18a52ca	Abdelkafi ben Salah Massoud

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT**

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 3 juin 2019.

Monsieur Fayçal Ajmi, administrateur conseiller de greffe de juridictions, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale du ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

instance supérieure indépendante pour les élections

Décision de l'instance supérieur indépendante pour les élections n° 2019-14 du 31 mai 2019, modifiant la décision n° 2019-5 du 14 mars 2019, portant calendrier des élections législatives et présidentielles pour l'année 2019⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Décision de l'instance supérieur indépendante pour les élections n° 2019-15 du 3 juin 2019, portant déclaration des résultats définitifs des élections partielles de la commune de Souk Ejdid pour l'année 2019⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2019-16 du 3 juin 2019, portant calendrier des élections municipales partielles des communes de Sers, Laayoun et Tibar pour l'année 2019⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 17 mai 2019⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 22 mai 2019⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus